T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ekim 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 10

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 10

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 10

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 11

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 13

7. DENETİM BULGULARI 13

8. EKLER 62

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Personel Durumu 4

Tablo 2: Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu 6

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu 6

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu 7

Tablo 5: İl Özel İdaresinin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler 7

Tablo 6: İdareye Tahsis Edilen Taşınmaz Listesi 16

Tablo 7: İdarenin Tahsis Ettiği Taşınmaz Listesi 17

Tablo 8: Amortisman Ayrılmayan Maddi Duran Varlıklar 19

Tablo 9: Çorum İl Özel İdaresi İşçi Personel İzin Durumu 25

Tablo 10: 2024 YILINDAN 2025 YILINA DEVREDEN ÖDENEKLERE İLİŞKİN LİSTE 32

Tablo 11: Çorum İl Özel İdaresi Tarafından 2025 Yılında Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılan Ödeneklerin Harcama/Kalan Tutarları 40

Tablo 12: İl Özel İdaresi Tarafından 2025 Yılında Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılan Ödeneklerin Harcanması 42

Tablo 13: Doğrudan Temin ile Yapılan Mal Alımı İşlerinde Ödenek Sınırı Aşımı Tablosu 45

KISALTMALAR

AFAD	Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
KDV	Katma Değer Vergisi
KHGB	Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
KÖYDES	Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi
No.	Numara
TL	Türk Lirası
TÜFE	Tüketici Fiyat Endeksi

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. İdare Bünyesinde Faaliyet Gösteren Taş Ocağında Üretilen İlk Madde ve Malzemeler ile Asfalta İlişkin Taşınır ve Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması

2. Faaliyet Alacaklarına İlişkin Tahakkuk Kayıtlarının Usulüne Uygun Yapılmaması

3. Tahsisli Kullanılan ve Tahsis Edilen Taşınmazların Varlık Hesaplarında İzlenmemesi

4. Maddi Duran Varlıkların Bir Kısmı İçin Amortisman Ayrılmaması

5. Haklar Hesabına Ait Alımların Doğrudan Giderleştirilmesi

6. Enflasyon Düzeltmesinin Yapılmaması

B. Diğer Bulgular

1. Personel Ücretlerinde Hatalı Uygulamalar Bulunması

2. İşçilerin Yıllık Fazla Çalışma Saati Sınırının Aşılması

3. İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması

4. Sosyal Denge Sözleşmesine Sosyal Denge Tazminatı Aidatı Kesintisine İlişkin Hükümler Konulması

5. Sosyal Denge Sözleşmesine Mevzuatında Belirtilenin Dışındaki Konularla İlgili Hükümlerin Konulması

6. İl Özel İdaresine Ait Elektrik Faturalarında Yer Alan Elektrik Tüketim Vergisi Bedellerinin Muafiyet Kapsamında Değerlendirilmemesi

7. Haczedilemeyen Gelirlerin Ayrı Banka Hesaplarında İzlenmemesi

8. İl Özel İdaresine Merkezi İdarelerden Yatırım Amacıyla Aktarılmış Ödeneklerin Kullanılmayan Kısmının İlgili İdareye İade Edilmemesi

9. Bütçe ve Harcama Mevzuatına İlişkin İlgili Mevzuat Uyarınca Yayımlanması Gereken İkincil Düzenlemelerin Yayımlanmaması

10. Vali Onayı Alınmadan Bütçeden Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Ödenek Aktarılması

11. İdarenin Gelir Getirici Faaliyetlerine İlişkin Bütçe İçi İşletme Kurulmaması, Kurumlar Vergisi ile Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilmemesi

12. Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılmak Üzere Bütçeye Konulan Ödeneklerin Aktarımlarının Hatalı Yapılması

13. Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yatırım Amaçlı Gönderilen Ödeneklerin Birliğin Cari Giderlerinde Kullanılması

14. Yevmiye Kayıt İşlemlerinde Geriye Dönük İşlem Yapılması, Silinen Yevmiye Kayıtları ile Boş Yevmiye Kayıtlarının Bulunması

15. Parasal Limitler Dahilindeki Mal Alımlarında Bütçeye Konulan Ödeneğin %10'unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması

16. Kesinleşen Sayıştay İlam Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi

17. İçme Suyu ve Tarımsal Sulama Tesislerinin Köy Muhtarlarına Devredilmesi

18. Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

19. İmar Kanunu Uyarınca Tespit Edilen Kaçak Yapılara İlişkin Kararlarının Uygulanmaması

20. Ruhsatsız veya Ruhsat Eklerine Aykırı Yapılarla İlgili Yasal Sürecin İşletilmemesi

21. İdare Bünyesinde Faaliyet Gösteren Taş Ocağında Üretilen İlk Madde ve Malzemelerin Protokol Yapılmadan Belediyeye Verilmesi

22. İdareye Ait Akaryakıt İstasyonunda Otomasyon Sisteminin Bulunmaması

23. Araç Takip Sisteminin Bazı Araçlarda Bulunmaması Nedeniyle Taşıt Kullanımlarının İzlenememesi

24. Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlar İçin Ayrılan Ödeneklerin Mevzuata Uygun Kullanılmaması

25. İç Denetçi Kadrosu İhdas Edilmesine Rağmen İç Denetçi Atanmaması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Çorum İl Özel İdaresi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde, genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinden birisi olup faaliyetlerini 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir. Bu itibarla il özel idareleri il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar organı olan il genel meclisi seçimle oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi validir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesine göre İl Özel İdaresi, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

c) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri,

yapmakla görevli ve yetkilidir.

Ayrıca bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kendi görev alanına giren sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların ildeki tüm yapım, bakım ve onarım işlerini kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşlarından aktarılan bu tür ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar il özel idarelerince tüm il sınırları içerisinde yapılabilmektedir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97'nci maddesinde mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kaldırılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teşkilatı bünyesinde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 100'üncü maddesinde de; mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak yeni kurulan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yerel yönetimler hakkında verilen yetki ve görevlerin yanında, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İçişleri Bakanlığına verilen il özel idaresinin teşkilatı ve işleyişi üzerinde düzenleme, izin ve onay verme görev ve yetkileri halen devam etmektedir. Bu itibarla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca, il özel idarelerinin organlarının çalışma usulleri, norm kadrolarının belirlenmesi, genel sekreterin atanması, idari denetimi, bütçe ve muhasebe sisteminin oluşturulması, borçlanma izni, işletme ve şirket kurulması ile yurt dışı ilişkilerin yürütülmesi konuları da İçişleri Bakanlığının vesayet denetimi altındadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

İl özel idaresinin organları; il genel meclisi, il encümeni ve validir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince; İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi, başkan dâhil 37 üyeden oluşmaktadır. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi İl Genel Meclisi Kararı ile olur.

İl encümeni ise valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşan il özel idaresinin icra organıdır.

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanun'un 30'ncu maddesinde sayılan Vali, il özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmektedir. İl özel idaresi personeli vali tarafından atanır.

Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Genel sekreter, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır.

İl özel idaresi teşkilatı; Genel Sekter, Genel Sekreter Yardımcıları ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Encümen Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği birimlerinden oluşmaktadır.

İl özel idaresinin teşkilat yapısında, doğrudan valiye bağlı birim Genel Sekreterlik'tir. Teşkilatlanmada oluşturulan her birimin faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmelik hazırlanarak, İl genel meclisinin onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe konulur ve her birim bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür.

İl özel idaresinde çalışan memur ve sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na; işçiler ise 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunlarına tabi olup tüm personelin sosyal güvenlik işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Çorum İl Özel İdaresi hizmetlerinin yerine getirilmesinde memur, sözleşmeli personel ve işçiler çalıştırılmaktadır. Çalıştırılan personele ilişkin bilgiler tabloda detaylandırılmıştır.

Tablo 1: Personel Durumu

Personel İstihdam Türü	**İhdas Edilmiş Norm Kadro Sayısı**	**Dolu Kadro Sayısı**
Memur	204	163
Sözleşmeli Personel	-	-
Kadrolu İşçi	128	38
Geçici İşçi	-	-
Toplam	332	201
696 Sayılı KHK Uyarınca Çalıştırılan Personel	-	**341**

1.3. Mali Yapı

İl özel idaresi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabidir.

İl özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 49'uncu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 44, 45 ve 48'inci, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 65'inci ve 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 18 ve 22'nci maddelerine dayanılarak hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, il özel idarelerinin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartların belirlenmesi amaçlarına göre faaliyet göstermelerini öngörmektedir.

İl özel idarelerinin mali işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler, bu belgelerin şekil ve türleri Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirlenmiştir.

İlin stratejik plânına uygun olarak hazırlanan bütçe, il özel idaresinin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır.

Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayı başında il encümenine sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayının birinci gününden önce il genel meclisine sunar.

İl genel meclisi bütçe tasarısını yılbaşından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz.

İl özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. İlçelerde bu yetki kaymakam tarafından kullanılır.

İlçelere gönderilecek ödeneklerin, il özel idaresi mali kontrol yetkilisi tarafından vize edilmesi yeterlidir. Bu ödeneklerin harcanması sırasında ayrıca harcama öncesi kontrol işlemi yapılmaz.

Her yıl bütçesinin kesin hesabı, vali tarafından hesap döneminin bitiminden sonra gelen Mart ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap il genel meclisinin Mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.

Çorum İl Özel İdaresi bütçesinin hesaplarını Mali Hizmetler Müdürlüğü tutmaktadır. Muhasebe hizmetleri İçişleri Bakanlığının e-İçişleri otomasyon sistemi üzerinden yürütülmektedir.

İl özel idare bütçesi, program bütçe esasına göre hazırlanmak suretiyle mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır.

İl özel idaresinin bütçe gelir ve giderlerine ilişkin tahminlerle, gerçekleşmelere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 2: Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

Giderin Çeşidi	Önceki Yıldan Devreden Ödenekler (TL)	Bütçe ile Verilen Ödenekler (TL)	Kurum Dışı Ek/ Özel Ödenek (TL)	Aktarmayla Eklenen/ Düşülen Ödenekler (TL)	Net Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Giderleri Toplamı (TL)	İptal Edilen Ödenekler (TL)	Sonraki Yıla Devreden Ödenekler (TL)
Personel Giderleri	6.588.717,57	193.203.143,00	340.949.846,92	-50.000,00	540.691.707,49	524.480.445,18	7.736.699,00	8.474.563,31
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	20.193.721,00	59.422.949,56	191.900,42	79.808.570,98	77.866.919,58	1.941.651,40	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.783.454,90	522.334.414,00	205.822.615,81	48.154.439,69	792.094.924,40	770.083.043,37	4.465.680,32	17.546.200,71
Faiz Giderleri	0,00	25.600.000,00	0,00	10.395.897,94	35.995.897,94	35.995.897,94	0,00	0,00
Cari Transferler	13.422,89	44.800.682,00	10.870.267,42	11.984.437,68	67.668.809,99	65.514.583,12	951.156,19	1.203.070,68
Sermaye Giderleri	265.505.274,37	691.438.177,00	772.647.872,10	-99.819.213,05	1.629.772.110,42	1.324.694.756,34	2.470.566,73	302.606.787,35
Sermaye Transferleri	0,00	36.921.351,00	0,00	129.051.147,30	165.972.498,30	164.594.351,88	1.378.146,42	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	100.008.512,00	0,00	99.908.609,98	99.902,02	0,00	99.902,02	0,00
Toplam	**287.890.869,73**	**1.634.500.000,00**	**1.389.713.551,81**		**3.312.104.421,54**	**2.963.229.997,41**	**19.043.802,08**	**329.830.622,05**

İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesi ile 1.634.500.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup önceki yıldan devreden 287.890.869,73 TL yıl içinde eklenen ödenekle birlikte 2025 yılı ödenek toplamı 3.312.104.421,54 TL olmuştur. Yıl içinde 2.963.229.997,41 TL bütçe gideri yapılmış, 19.043.802,08 TL ödenek iptal edilmiş, kalan 329.830.622,05 TL ödenek ise 2026 yılına devretmiştir.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu

Bütçe Gelirinin Ekonomik Kodu	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Tahsilat Tutarı (TL)	Red ve İadeler (TL)	Net Tahsilat (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Vergi Gelirleri	1.700.000,00	1.645.635,85	0,00	1.645.635,85	96,80
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.400.000,00	58.208.750,82	4.547.518,70	53.661.232,12	182,50
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	1.135.380.834,80	825.583,08	1.134.555.251,72	-
05- Diğer Gelirler	1.603.400.000,00	1.753.598.727,45	11.067.276,60	1.742.531.450,85	108,70
Toplam	**1.634.500.000,00**	**2.948.833.948,92**	**16.440.378,38**	**2.932.393.570,54**	**179,40**

Buna göre 2025 yılında net bütçe geliri %179,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar kodunda dış kurumlardan gelen ödenekler öngörülemediği için bütçe gelir tahmininde bulunulmamıştır o nedenle net bütçe gelirinin gerçekleşme oranı yüksek

çıkmaktadır.Vergi gelirleri (%96,8), diğer gelirler (108,7) beklenenilen değerlere yakın gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri (%182,5) beklenilenin üstünde, gerçekleşmiştir.

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Kodu	2025 Yılı Gider Bütçesi (TL)	2025Yılı Gerçekleşen (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01-Personel Giderleri	540.691.707,49	524.480.445,18	%97,00
02-S.G.K. Devlet Prim Giderleri	79.808.570,98	77.866.919,58	%97,56
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	792.094.924,40	770.083.043,37	%97,22
04-Faiz Giderleri	35.995.897,94	35.995.897,94	%100
05-Cari Transferler	67.668.809,99	65.514.583,12	%96,82
06-Sermaye Giderleri	1.629.772.110,42	1.324.694.756,34	%81,28
07-Sermaye Transferleri	165.972.498,30	164.594.351,88	%99,17
Toplam	**3.312.004.519,50**	**2.963.229.997,41**	**%89,47**

Buna göre 2025 yılında bütçe giderleri % 89,47 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yatırımların devam etmesi nedeniyle sermaye giderleri % 81,28 gerçekleşirken, diğer giderler tahminlere çok yakın gerçekleşmiştir.

Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre; bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın İl Özel İdaresinin faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2025 yılı Faaliyet Gideri 4.233.858.428,05 TL, Faaliyet Geliri 2.955.455.215,45 TL olup Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu ise 1.278.403.212,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

Belediyenin aynı dönemdeki bütçe hesaplarına ilişkin gelir ve gider tutarları yukarıda 1.3. Mali Yapı kısmında yer verilen tablolarda gösterilmiştir. Bütçe gelir ve giderleri ile Faaliyet Sonuçları Tablosundaki faaliyet gelir ve giderleri arasındaki farklılıklar, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde bütçe ve faaliyet hesaplarının kapsam ve muhasebeleştirme esaslarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Çorum İl Özel İdaresinin doğrudan ve/veya dolaylı hissedarı olduğu şirketler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

Tablo 5: İl Özel İdaresinin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler

Sıra No	Şirketin Adı	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	İl Özel İdaresinin Sahip Olduğu Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
1	Kızılırmak Döküm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	3.250.000,00	352.104,15	10,83
2	Kızılırmak Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	839.680,00	3.190,78	0,38
3	Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi	300.000,00	3.000,00	1,00

4	Sun-Ar (Sungurlu Temel Tüketim ve Gıda Maddeleri Tanzim Satış ve Ticaret Ltd.Şti)	12.000,00	360,00	3,00
5	Çorum İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi	50.000,00	50.000,00	100
6	Çorum Özeltaş Enerji Ulaşım Eğitim Spor ve İnşaat Hizmetleri A.Ş.	50.000.000,00	50.000.000,00	100

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

1.4.1. Kamu İdaresinin Muhasebe Sistemi

Çorum İl Özel İdaresinin muhasebe kayıt işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Mahalli idarelerin hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 46'ncı maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibariyle belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelik'teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.

Ayrıca, mahalli idarelere ait detaylı hesap planları, bu Yönetmelik'te belirlenen hesap planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıklarca hazırlanmaktadır.

1.4.2. Kamu İdaresinin Raporlama Sistemi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 484 ve 485'inci maddeleri uyarınca; mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. Bu bağlamda, İdarece üretilen cetvel ve temel mali tablolar ile diğer mali tablolar şunlardır:

a) Mizan cetveli

b) Temel mali tablolar

1) Bilanço

2) Faaliyet sonuçları tablosu

3) Nakit akış tablosu

c) Diğer mali tablolar

1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu

2) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

3) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

4) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

5) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

6) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu

7) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

8) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu

9) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

10) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu.

1.4.3. Kamu İdaresi Tarafından Denetime Sunulan Defter, Tablo ve Belgeler

17.09.2020 tarihli ve 31247 sayılı Resmi Gazete'de yayımlann Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuştur:

- Birleştirilmiş veriler defteri,
- Geçici ve kesin mizan,
- Bilanço,
- Faaliyet sonuçları tablosu
- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Kamu İdaresinin denetimi; yukarıda belirtilen defter, tablo ve belgeler ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

Denetim görüşü, Kamu İdaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İç kontrol sistemi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Beşinci Kısmında düzenlenmiştir. İç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.

05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu İç Kontrol Yönetmeliği" ile kamu idarelerinin iç kontrol sisteminin oluşturulmasına, uygulanmasına, izlenmesine ve geliştirilmesine ilişkin ilke, yöntem, işlem ve süreçler; aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği" ile de kamu idarelerinde ön malî kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke, yöntem, işlem ve süreçler belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir.

Çorum İl Özel İdaresi iç kontrol sisteminin/ön mali kontrol sisteminin ilgili mevzuata uygun olarak kurulup kurulmadığına ve işletilip işletilmediğine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda iç kontrol sistemi ile ilgili tespitler aşağıda kısaca belirtilmiştir.

Kontrol Ortamı Standartları

Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir. İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Hassas görevlerin belirlenmesine yönelik müdürlüklere bilgilendirme yapılmamıştır.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan, zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygundur. İdare performans programı içerik olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır. İdare hiçbir iç kontrol riski belirlememiştir. Risklerin değerlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmıştır. İdare tarafından yetki devirleri mevzuata uygun yapılmıştır. İdarede yapılan görevlendirmelerde, bunları farklı kişiler arasında dağıtılarak görevler ayrılığı ilkesine uyulmuştur. İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmemiştir. Ön mali kontrol sistemi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'a uygun olarak kurulmuştur.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır. İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı mevcuttur ve içerik olarak Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'ne uygundur.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi, yılda en az bir kez değerlendirmemektedir. Kamu İdaresinde 1 adet iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. İç denetim birimi bulunmadığından iç kontrol sistemine ilişkin denetim ve raporlama çalışması da mevcut değildir.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Çorum İl Özel İdaresinin 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanı hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: İdare Bünyesinde Faaliyet Gösteren Taş Ocağında Üretilen İlk Madde ve Malzemeler ile Asfalta İlişkin Taşınır ve Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması

İdarenin Yol Şube Müdürlüğü bünyesinde işletilen taş ocağında üretimi gerçekleştirilen ilk madde ve malzemelerin (agrega, kum ve çakıl vb.) ve Asfalt Plent Tesisinde üretilen bitümlü sıcak karışımın taşınır ve muhasebe kayıtlarının yapılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabının niteliğini açıklayan 115'inci maddesinde;

"Bu hesap, kurumlarca satılmak, üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, artık ve hurda gibi bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tüketilecek veya paraya çevrilecek varlıkların izlenmesi için kullanılır",

150-İlk Madde ve Malzeme Hesabının işleyişini açıklayan 116'ncı maddesinde;

"(1) İlk madde ve malzeme hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir.

Borç

Satın alınan veya üretilen ilk madde ve malzemeler bir taraftan maliyet bedelleri ile bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.

Bağış ve yardım şeklinde bedelsiz olarak edinilen stoklar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

...

Alacak

Tüketilmek amacıyla kamu idaresinin ilgili birimlerine verilen veya kullanılan ilk madde ve malzemeler bu hesaba alacak, 630-Giderler hesabına borç kaydedilir.

...” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre, üretilen ilk madde ve malzemeler maliyet bedelleri ile 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabına kaydedilmeli, bunlardan tüketilmek amacıyla kamu idaresinin ilgili birimlerine verilenler veya kullanılanlar ise 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabına alacak, 630-Giderler hesabına borç kaydedilerek giderleştirilmelidir.

Yapılan incelemelerde, Yol Şube Müdürlüğü bünyesinde üretimi gerçekleştirilen ve asfalt yapımına ham madde olarak peyderpey tüketime sevk edilen 14.719 ton ilk madde ve malzemenin (agrega, kum ve çakıl vb.) taşınır kayıtlarının tutulmadığı aynı şekilde Asfalt Plent Tesisinde üretilen 6.884 ton bitümlü sıcak karışımın tutarları ve maliyet bedellerinin 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabına kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, İdarece işletilen taş ocağından elde edilen mıcır, agreganın plent tesisinde üretilen bitümlü sıcak karışımın üretim maliyetlerinin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi taşınır giriş çıkış kayıtlarının tutulması ve dönem sonu fiili stok sayımının yapılabilmesi ile mümkün olacağından İdare tarafından mevzuatın öngördüğü gerekli takip süreçlerinin kurulması ve işletilmesi gerekmektedir.

BULGU 2: Faaliyet Alacaklarına İlişkin Tahakkuk Kayıtlarının Usulüne Uygun Yapılmaması

Faaliyet alacaklarına ilişkin tahakkuk kayıtlarının alacakların tahsilatının yapıldığı zaman gerçekleştirildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmelik'in 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına ilişkin işlemleri düzenleyen 87'nci maddesinde, ilgili servislerce tahakkuk bordroları ya da tahakkuk fişleri ile muhasebe birimine bildirilen gelirlerden alacak tahakkuklarının, düzenlenecek muhasebe işlem fişiyle ilgili hesaplara alınarak tahakkuk kayıtlarının yapılacağı, gün içindeki gelirlerden alacak tahakkuklarının gün sonuna kadar muhasebe servisine bildirileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmeliğin 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabının işleyişini açıklayan 88'inci maddesine göre gelir tahakkuk tutarları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilmelidir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, ilgili servislerce tahakkuk bordroları ya da tahakkuk fişleri ile muhasebe birimine bildirilen gelirlerden alacak tahakkukları günlük olarak düzenlenecek muhasebe işlem fişiyle kayıtlara alınmalıdır. Gelirlerden alacak tutarlarına ilişkin olarak ilk yapılması gereken işlem 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına ise alacak kaydı yapmaktır.

İdarenin Faaliyet Alacakları Hesap Grubu ve 31.12.2024 tarihli gelir kesin hesabı incelenmesi neticesinde; İdare tarafından faaliyet alacaklarına ilişkin yapılan tahakkuk kayıtlarının yukarıda bahsedilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak günlük yapılmadığı, tahsilat yapılmadan önce 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına tahakkuk kaydı yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 31.12.2025 tarihli Gelir Kesin Hesabındaki alt kırımlarının herhangi birinde bir tahsilat var ise tahsilat oranı %100 olarak yer almaktadır.

Tahakkuk eden alacakların mezkûr Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kaydedilmemesi sebebiyle 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı, 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı ve 122- Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı, 600-Gelirler Hesabı ile bütçe gelir kesin hesap cetvelleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Sonuç olarak; Faaliyet Alacakları hesap grubundaki hesaplara kaydolması gereken tahakkuk eden alacakların Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde tam, doğru ve zamanında muhasebeleştirilmesi, bütçe gelir kesin hesap cetvellerinin bu hesaplara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

BULGU 3: Tahsisli Kullanılan ve Tahsis Edilen Taşınmazların Varlık Hesaplarında İzlenmemesi

İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan diğer kurum ve kuruluşlara tahsis edilenler ile kamu idarelerince İl Özel İdaresine tahsisli olarak kullandırılan taşınmazların ilgili varlık hesaplarında izlenmediği görülmüştür.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 64'üncü maddesinin (d) bendinde, il özel idarelerinin kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebileceği belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve 252 Binalar hesap gruplarına ait işlemlerin açıklandığı ve hesapların işleyişlerini düzenleyen 187, 189, 191 ve 193'üncü maddelerinde, kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ile kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanların yardımcı hesaplar itibarıyla izleneceği belirtilmekte olup İdarelerce yapılması gereken muhasebe kayıtları da bu maddelerde açıklanmıştır.

Ayrıca mahalli idareler için yayımlanan, 2025 yılı Detaylı Hesap Planında Maddi Duran Varlıklar hesap grubunda yer alan 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252 Binalar Hesaplarının içinde, tahsis işlemine konu olanların bulunması durumunda, kaydedileceği yardımcı hesaplar belirtilmektedir. Bu nedenle, kamu idarelerince yapılan taşınmaz tahsislerinin ilgili maddi duran varlığın 02-Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar yardımcı hesabı ile 500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar Hesabı, kamu idarelerince tahsisli kullanılan taşınmazların da 03 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar yardımcı hesabı ile 500.12 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar hesapları kullanılarak kurum mali tablolarında izlenmesi gerekmektedir.

2025 yılına ait İl Özel İdaresinin mali tabloları ve muhasebe kayıtları ile tahsis edilen veya tahsisli kullanılan taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler incelendiğinde, söz konusu taşınmazların 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 Binalar Hesabının yardımcı hesap bazında kayıtlarının yapılmadığı tespit edilmiştir.

İdareye tahsis edilen ve İdarenin tahsis ettiği taşınmazlar aşağıda ayrıntılı şekilde gösterilmiştir:

Tablo 6: İdareye Tahsis Edilen Taşınmaz Listesi

No	İlçe	Mahalle	Ada	Parsel	Tahsis Eden Kurum	Tahsis Amacı	Tahsis Başlangıç Tarihi	Tahsis Süresi	Tahsis Bitiş Tarihi
1	Merkez	Sapa Köyü	125	157	Milli Emlak Müdürlüğü	İl Özel İdare Hizmetlerinde Kullanılması	12.09.2014	Süresiz	Hizmet Süresince
2	Merkez	Çepni Mah.	352	76	Milli Emlak Müdürlüğü	İ.Ö.O. Yurdu	27.03.2001	Hizmet Süresince	Hizmet Süresince
3	İskilip	Bahabey	691	33	Milli Emlak Müdürlüğü	Kaymakamlık Lojmanı	22.10.2009	Hizmet Süresince	Hizmet Süresince
4	Dodurga	Esentepe Mah.	291	3	Tıbbi Aromatik Tesisi	Aromatik Sebze Üretim Tesisi	22.10.2018	Hizmet Süresince	Hizmet Süresince
5	Ortaköy	İncesu Köyü	130	1	Milli Emlak Müdürlüğü	Park, Bahçe, Piknik Alanı	2.10.2019	Hizmet Süresince	Hizmet Süresince
6	Sungurlu	Kapıkaya	555	6	Milli Emlak Müdürlüğü	Bakımevi	14.12.1983	Hizmet Süresince	Hizmet Süresince
7	İskilip	Bakımevi	697	3	Milli Emlak Müdürlüğü	Bakımevi	26.01.2015	Hizmet Süresince	Hizmet Süresince
8	Merkez	Bayat Köyü	4633	2	Milli Emlak Müdürlüğü	Ekerler Konağı	10.06.2011	25 Yıllık	10.06.2036
9	Merkez	Karacaköy	168	6	Milli Emlak Müdürlüğü	Asfalt Plent Tesisi	14.04.2017	Hizmet Süresince	Hizmet Süresince
10	Merkez	Üçtutlar	109	12	Milli Emlak Müdürlüğü	İlköğretim Okulu	13.03.2006	Hizmet Süresince	Hizmet Süresince

Tablo 7: İdarenin Tahsis Ettiği Taşınmaz Listesi

No	İlçe	Mahalle	Ada	Parsel	Tahsis Edilen Taşınmazın Cinsi	Tahsis Yapılan Kurum	Tahsis Amacı	Tahsis Başlangıç Tarihi	Tahsis Süresi	Tahsis Bitiş Tarihi
					İki katlı kargir ev ve 5 adet ahşep ev ve okul alanı	Milli Eğitim. Bak. İnş. ve Emlak				
1	Osmancık	Hıdırlık	1352	3		Dairesi Bşk.	Okul binası yapımı	5.03.2022	25 yıl	3.03.2047
					İki katlı Kargir lise	Milli Eğitim. Bak. İnş. ve Emlak	Mevcut okul binası yıkılarak			
					ve uygulama bahçesi ve	Dairesi Bşk.	yeni okul binası yapılması			
2	Kargı	Yeni Mahalle	325	1	su deposu			5.02.2022	25 yıl	5.02.2047
					Karkas bina ve bahçeli kargir azmi milli	Milli Eğitim. Bak. İnş. ve Emlak	Mevcut okul binası yıkılarak			
3	İskilip	Bahabey	225	19	ilkokulu	Dairesi Bşk.	yeni okul binası yapılması	5.04.2022	25 yıl	5.04.2047
						Milli Eğitim. Bak. İnş. ve Emlak	Mevcut okul binası yıkılarak			
4	İskilip	Dabakhane	147	3	İlkokul ve arsası	Dairesi Bşk.	yeni okul binası yapılması	5.04.2022	25 yıl	5.04.2047
					Karkas bina ve pansiyon binası ve arsası	Milli Eğitim. Bak. İnş. ve Emlak	Mevcut okul binası yıkılarak			
5	İskilip	Arifbey	708	7		Dairesi Bşk.	İskilip spor salonu yapılması	5.04.2022	25 yıl	5.04.2047
						Mecitözü Köylere Hizmet Götürme	Her türlü eğitim, kültür			

						Birliği	ve spor faaliyetlerinde			
6	Mecitözü	Tutluk	375	1	İki katlı ahşap ev		kullanılması	5.09.2022	25 yıl	5.09.2047
7	Merkez	Ulukavak	3174	2	Arsa	Milli Eğitim. Bak. İnş. ve Emlak Dairesi Bşk.	Okul Binası Olarak Kullanılmaktadır	17.04.2019	25 yıl	17.04.2044
8	Merkez	Yavruturna	808	24	Arsa	Milli Eğitim. Bak. İnş. ve Emlak Dairesi Bşk.	Okul Binası Olarak Kullanılmaktadır	17.04.2019	25 yıl	17.04.2044
9	Merkez	Tepecik	851	4	Kargir Eti Ortaokulu ve Arsası	Milli Eğitim. Bak. İnş. ve Emlak Dairesi Bşk.	Okul Binası Olarak Kullanılmaktadır	6.02.2020	25 Yıl	6.02.2045
10	Merkez	Sıklık	151	16	Fidanlık	İl Tarım Orman Müdürlüğüne	Orta Anadolu Bal Arısı Projesi Kapsamında	1.10.2020	10 yıl	1.10.2030

Dolayısıyla, İl Özel İdaresince, tahsis edilen veya tahsisli kullanılan taşınmazların detaylı hesap planında belirtilen yardımcı hesaplar kullanılarak muhasebe kayıtlarına alınması ve takibinin bu hesaplar üzerinden yapılması gerekmektedir.

BULGU 4: Maddi Duran Varlıkların Bir Kısmı İçin Amortisman Ayrılmaması

Duran varlık grubunda kayıtlı binalar ve demirbaşlardan bir kısmı için amortisman ayrılmadığı tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 25 Maddi Duran Varlıklarla ilgili olarak “Hesap grubuna ilişkin işlemler” başlıklı 187'nci maddesinde bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılması gerektiği “257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı” ile ilgili 202'nci maddesinde; bu hesabın maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanıldığı ifade edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 187, 202 ve 203'üncü maddelerine göre; bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılması gereklidir. Maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı kullanılacak olup, maddi duran varlıklar hesapları için ayrılan amortisman tutarları yıl sonunda 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak, 630 Giderler Hesabına borç kaydedilerek izlenmelidir.

04.11.2015 tarihli ve 29522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği "Amortisman ve Tükenme Payları" (Sıra No: 47) ile kamu idarelerinin duran varlıklarından hangilerinin amortisman ve tükenme payına tabi tutulacağı, buna ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak amortisman ve tükenme payının süre, yöntem ve oranları belirlenmiştir.

Anılan Tebliğ'e göre kamu idarelerinde muhasebe sistemine dâhil edilen maddi duran varlıklardan; 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı, 252 Binalar Hesabında yer alan taşınmazlar ile 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı, 254 Taşıtlar Hesabı, 255 Demirbaşlar Hesabında yer alan taşınırlar için amortisman ayrılması gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılması gerekmekte olup duran varlıklar tamamen amorti edilene kadar amortisman ayrılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, aşağıda ayrıntısı yer alan, 252 Binalar Hesabı ve 255 Demirbaşlar Hesabındaki kayıtlı bazı maddi duran varlıklar için amortisman ayrılmadığı görülmüştür.

Tablo 8: Amortisman Ayrılmayan Maddi Duran Varlıklar

Hesap Kodu	Hesap Kodu Tüm Düzeyler	Hesap Adı	Varlıkların Toplam Değeri (TL)	Amortismanın Toplam Değeri (TL)	Fark (TL)
252	252.xx.xx.02.01	Ana Okulları	250.017,60	0,00	250.017,60
	252.xx.xx.02.02	İlköğretim Okulları	53.618.247,10	0,00	53.618.247,10
	252.xx.xx.02.03	Orta Öğretim Okulları	1.545.101,89	0,00	1.545.101,89
	252.xx.xx.02.99	Diğer	384.650,89	0,00	384.650,89
	252.xx.xx.04.07	Kütüphaneler	370.000,00	0,00	370.000,00
	252.xx.xx.04.99	Diğer	231.518.367,96	0,00	231.518.367,96
255	255.11.02..	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	76.700,00	0,00	76.700,00

Kurum mülkiyetindeki varlıkların amortisman ve tükenme paylarının, Amortisman ve Tükenme Payları konulu 47 Sıra Numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak ayrılması sağlanmalıdır.

BULGU 5: Haklar Hesabına Ait Alımların Doğrudan Giderleştirilmesi

Kurum faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan bilgisayar yazılımı, lisans gibi değerlerin 260 Haklar Hesabında izlenmediği ve doğrudan gider kaydedildiği görülmüştür.

27.05.2016 tarihli ve 29724 Mükerrer sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesap Grubuna ilişkin 209'uncu maddesinde, edinilen maddi olmayan duran varlıkların maliyet bedeli ile hesaplara alınacağı; "Hesabının niteliği" başlıklı 210'uncu maddesinde, bu hesabın bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmelik'in "Hesabın işleyişi" başlıklı 211'inci maddesinde, bütçeye gider kaydıyla edinilen hakların bir taraftan bu hesaba borç, ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Anılan mevzuat hükümlerine göre, bilgisayar yazılım lisansı, patent gibi varlık alımlarının maddi olmayan duran varlık grubuna kaydedilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan yazılım ve lisans alımlarına ilişkin tutarların 260 Haklar Hesabı yerine, 630 Giderler Hesabında muhasebeleştirilerek doğrudan gider kaydedildiği tespit edilmiştir.

Bu durum, mali tablolarda 260 Haklar Hesabı 1.352.528,00 TL noksan; 630 Giderler Hesabının ise aynı tutar kadar fazla görünmesine yol açmaktadır.

Sonuç olarak kamu idaresinin faaliyetlerinde kullanılmak üzere edindiği ve herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan bilgisayar yazılımı, lisans gibi değerlerin 260 Haklar Hesabında izlenmesi gerekmektedir.

BULGU 6: Enflasyon Düzeltmesinin Yapılmaması

Kamu idaresince 2025 yılında yapılması gereken enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmadığı görülmüştür.

16.12.2023 tarihli ve 32401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü 85 Sıra No.lu Genel Tebliği'nin (Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması): "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde; Tebliğ'in amacının kapsamdaki kamu idarelerine ait mali tabloların enflasyon etkilerinden arındırılarak raporlama tarihindeki satın alma gücünü yansıtacak şekilde sunulmasını sağlamak üzere uygulanacak enflasyon düzeltmesinin usul ve esaslarını belirlemek olduğu, "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince uygulanacağı, "Tanımlar ve kısaltmalar" başlıklı 4'üncü maddesinde; enflasyon düzeltmesinin, parasal olmayan kalemlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, mali tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasını ifade ettiği, "Enflasyon düzeltmesi işlemleri" başlıklı 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında ise; Ek-1'de yer alan parasal olmayan ve aşağıda belirtilen kalemlere enflasyon düzeltmesi uygulanacağı, hüküm altına alınmıştır.

(Ek-1) Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacak Parasal Olmayan Kalemler:

240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı

241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı

242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı

250 Arazi ve Arsalar Hesabı

251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı

252 Binalar Hesabı

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

254 Taşıtlar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı

257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

Hesaplanan enflasyon farkları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 698-Enflasyon Düzeltmesi Hesabına borç ve alacak kaydedilir. Aynı yönetmeliğin 698-Enflasyon Düzeltmesi Hesabının işleyişini düzenleyen 378'inci maddesine göre dönem sonunda bu hesabın alacak bakiyesi bu hesaba borç, 690-Faaliyet Sonuçları Hesabına alacak kaydedilmelidir.

Yapılan incelemede; enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmadığı görülmüştür.

Kamu İdaresinin mali tablolarının doğru bilgi içermesi için enflasyon düzeltmesi kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Personel Ücretlerinde Hatalı Uygulamalar Bulunması

İdare tarafından personelin performansına ilişkin kriterlerin belirlenmeden sadece müdürlere başarı ikramiyesi ödendiği görülmüştür.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun "İl genel meclisinin görev ve yetkileri" başlıklı 10'uncu maddesinde;

"İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.

(...)" hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun'un "Norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 36'ıcı maddesinde;

" (...)

Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere il özel idaresi memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %10'unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının 20000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, çalıştıkları sürelerle (hastalık ve yıllık izinleri dahil) orantılı olarak, encümen kararı ile

yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. Büyükşehir belediyelerinin olduğu yerlerde bu rakam 30000 olarak uygulanır." denilmektedir.

Performans ölçümü, yöneticilere organizasyonun kontrol altında tutulması ve performans için sonuç geliştirilebilmesi imkanını sunacaktır. Diğer taraftan Kanun ile başarılı personele ikramiye ödenmesinin öngörülmesi performans ölçümünü gerekli kılmaktadır.

İdarenin personel işlemleri ve ikramiye ödemelerinin incelenmesi neticesinde; performans kriterlerinin belirlenmediği, ikramiyelerin ise performans açısından objektif olarak belirlenmiş kriterler olmadığı tüm müdürlere ödendiği tespit edilmiştir.

Sonuç itibarıyla, İdare bünyesinde mevzuatın öngördüğü performans kriterleri belirlenmesi ve ikramiye dağıtımının bu kriterlere göre sadece müdürlere değil başarılı olan personele yapılması gerekmektedir.

BULGU 2: İşçilerin Yıllık Fazla Çalışma Saati Sınırının Aşılması

İdarenin işçi işlemlerine yönelik yapılan incelemelerde, İş Kanunu'nda belirlenen sürenin üzerinde yıllık fazla çalışmanın yaptırıldığı görülmüştür.

4857 sayılı İş Kanunu'nun "Fazla Çalışma ücreti" başlıklı 41'inci maddesinde, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabileceği ve fazla çalışmanın Kanun'da yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar olduğu belirtilmiştir.

4857 sayılı Kanun'un 41'inci maddesine dayanılarak çıkarılan İş Kanunu'na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği'nin "Fazla Çalışmada Sınır" başlıklı 5'inci maddesinde, fazla çalışma süresi toplamının bir yılda 270 saatten fazla olamayacağı, bu süre sınırının işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkin olduğu ifade edilmiştir. Bu hükmün esas amacı, fazla çalışmanın istisnai bir durum olması ve bu sebeple yıl içinde yapılacak fazla çalışmanın sınırlandırılmasıdır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden hareketle, fazla çalışma süresinin istisnai durumlar haricinde yıllık 270 saat ile sınırlandırıldığı, genel bakımdan çalışma süresi olan haftada en çok 45 saatlik sürenin asıl olduğu, fazla çalışmanın ise istisnai bir durum olarak yıl içinde belirli sınırlar dâhinde işçinin onayı alınarak yaptırılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

İdare bünyesinde çalışan işçilere ait fazla çalışma süreleri incelendiğinde, 4857 sayılı İş Kanunu'nda yıllık olarak belirlenen 270 saatin üzerinde fazla çalışma yaptırıldığı görülmüştür. 5 işçinin 1042 saat ile 800 saat arası geri kalan 81 işçinin 600 saat ile 271 saat arası 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirlenen yıllık üst limitin üzerinde fazla çalışma yaptığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, İdare tarafından konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınarak, personelin fazla çalıştırılma süresinin, mevzuatta belirtilen sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

BULGU 3: İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması

İdarede çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında ve düzenli olarak kullandırılmadığı, bu nedenle birikmiş yıllık izinlerin bulunduğu görülmüştür.

Anayasa'nın "Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50'nci maddesinde; dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu ve bu haklar ile şartlarının kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 53'üncü maddesinde işçilere yıllık izin verileceği ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği; 56'ncı maddesinde yıllık iznin 53'üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesinin zorunlu olduğu; 59'uncu maddesinde iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği; 60'ıncı maddesinde yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ile işverence tutulması zorunlu kayıtların şekline ilişkin hususların ilgili Bakanlık tarafından hazırlanacak bir Yönetmelik ile gösterileceği belirtilmiştir.

Bu Kanun hükmüne istinaden 03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde de yıllık izinlerin kullanımı ile ilgili olarak İş Kanunu'na benzer düzenlemeler yer almaktadır.

Aynı Kanun'un 103'üncü maddesinde ise, yıllık ücretli izni bu Kanun'un 56'ncı maddesine aykırı olarak bölen veya hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi

halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya belirtilen Yönetmelik'in esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için iki yüz yirmi Türk Lirası (2025 yılı için 3.837 TL) idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığının 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Genelge'sinde; 4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilerin yıl içinde kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin ilgili yıl içerisinde, önceki yıllarda hak kazanıp kullanmadıkları yıllık izin sürelerinin de yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde azami üç yıl içerisinde kullandırılması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre işverenin yıllık izinleri kullandırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve işçinin de izin hakkından feragat etmesi mümkün değildir. Diğer taraftan işçiler emekli olduklarında veya herhangi bir şekilde iş akitleri sona erdiğinde mevzuat hükümleri gereği yıllık izin hakları ücrete dönüşmekte ve yıllık izin karşılığı yapılacak olan bu ücret ödemesi de işçinin son ücreti üzerinden yapılacağından yüksek tutarlarda ödeme yapılmasına neden olmaktadır. Ayrıca Anayasal bir hak olan yıllık izinlerin kullandırılmaması durumunda idareler, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 103'üncü maddesi gereğince idari para cezası ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Tablo 9: Çorum İl Özel İdaresi İşçi Personel İzin Durumu

90 Gün Altı İzni Olan İşçi Personel				**90 Gün Üstü İzni Olan İşçi Personel**			
İşçi Sayısı	17	Toplam İzin	1110	İşçi Sayısı	21	Toplam İzin	2934

Yapılan incelemede, yukarıdaki tabloda gösterildiği üzere 38 işçinin toplam 4044 gün birikmiş yıllık izninin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, İdarede çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerinin idareye ek mali külfet getirmemesini de teminen zamanında ve düzenli olarak kullandırılması gerekmektedir.

BULGU 4: Sosyal Denge Sözleşmesine Sosyal Denge Tazminatı Aidatı Kesintisine İlişkin Hükümler Konulması

İdare ve Bem-Bir-Sen arasında akdedilen sosyal denge sözleşmesinde sendika aidatına ek olarak mevzuata aykırı bir şekilde tüm personelden toplu sözleşme aidatı adı altında kesinti yapılacağına dair düzenleme yapıldığı görülmüştür.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda 04.04.2012 tarihli ve 6289 sayılı Kanun'la değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerle kamu görevlileri sendikalarına toplu sözleşme hakkı tanınmış, yerel yönetim hizmetleri kolunda da ayrıca sosyal denge tazminatının belirlenmesine yönelik sözleşme yapılabileceği ifade edilmiştir. Bu bağlamda 4688 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde sosyal denge sözleşmesinin yapılma usulü ve şekli belirlenmiş, bu maddede toplu sözleşme aidatına ilişkin bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir.

Aynı Kanun'un 28'inci maddesinin ikinci fıkrasında da, toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı öngörülmüştür. Yine Kanun'un "Gelirler" başlıklı 24'üncü maddesinde sendika gelirleri arasında üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri sayılmış, 25'inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise sendika tüzüğüne üyelik ödentisi dışında her ne ad altında olursa olsun üyelerden başka bir kesinti yapılmasını öngören hükümler konulamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

İdarenin sosyal denge tazminatı ödemelerinin incelenmesi sonucunda, sendika aidatı dışında, tüm personelden toplu sözleşme aidatı adı altında kesinti yapıldığı ve bu kesintinin uygulanmasında kamu görevlileri arasında sendikalı olmalarına göre ayrıma gidildiği tespit edilmiştir. Şöyle ki, İdare ve Bem-Bir-Sen arasında akdedilen Toplu İş Sözleşmesi (Sosyal Denge Sözleşmesi)'nin A ve B maddelerinde;

"*A-KAPSAMI*

(...)

Bu sosyal denge sözleşmesinden BEM-BİR-SEN üyeleri faydalanır. Sosyal Denge Sözleşmesi aidatı Maaş unsurlarının tamamı ve Sosyal Denge tazminatı ödemesinin toplamı için hesaplamaya esas taban aylığı matrahının % l'i kadardır. Bu orana göre hesaplanacak sözleşme aidatı İdare tarafından sosyal denge tazminatından tevkif edilecektir.

B-YARARLANMA KOŞULLARI

25 Ağustos 2021 tarih ve 31579 Sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022-2023 Yıllarını Kapsayan Toplu Sözleşmenin, Dördüncü Bölümünün Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlığı altındaki l.nci maddesi hükmüne istinaden;

Sosyal Denge Sözleşmesinden yararlananlardan, %1,5'i oranında sendika üyelik aidatı kesintisi yapılır.

Sosyal denge tazminatından yararlanan tüm personelden her ay İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor Kulübüne 10 TL kesilir.

BEM-BİR-SEN' e üye olmayanların iş bu sözleşmeden yararlanması, idareye sözleşme aidatı ödemeyi kabul ettiklerine dair yazılı taahhütname vermelerine bağlıdır."

Yukarıda da belirtildiği üzere, 4688 sayılı Kanun'un 28'inci maddesinde sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere ayrım yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Yine Kanun'un 25'inci maddesinde sendika tüzüğüne, üyelik ödentisi dışında her ne ad altında olursa olsun, üyelerden başka bir kesinti yapılmasını öngören hükümlerin konulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Kamu idaresi cevabında sosyal denge sözleşmesi kapsamında tüm personelden (sendikalı-sendikasız) sadece sendika üyelik aidatı kesildiği, dayanışma aidatı veya toplu sözleşme aidatı kesilmediği, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 25. Maddesi hükümlerine uyulduğunu belirtmiştir. Ancak sendika ile imzalanan sözleşmede bu hükümlerin devam ettiği sendikanın talep etme hakkının halen olduğu görülmüştür.

Yukarıda bulanan açıklamalar çerçevesinde, yasal düzenlemelere aykırı olacak şekilde sosyal denge sözleşmelerinde dayanışma aidatı veya toplu sözleşme aidatı alınmasına yönelik hükümlerin yer almaması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 5: Sosyal Denge Sözleşmesine Mevzuatında Belirtilenin Dışındaki Konularla İlgili Hükümlerin Konulması

İdare ve Bem-Bir-Sen arasında akdedilen ve 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olan sosyal denge tazminatı sözleşmesinde; mevzuatında yer almayan ve sözleşmenin konusu olmayan çeşitli konularda düzenlemeler yapıldığı tespit edilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 15'inci maddesinde; belediyelerin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceği, ödenebilecek aylık tutarın 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçemeyeceği ve anılan Kanun'da öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32'nci maddesinde; 375 sayılı KHK'nın Ek 15'inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince karar verileceği, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminat tutarının ise ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendika ile belediye başkanı arasında imzalanan sözleşme ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Madde metninden açıkça anlaşılacağı üzere belediye başkanı ile sendika temsilcisi sadece ödenecek olan sosyal denge tazminat tutarını kanuni sınırlar içinde tespit etmek üzere yetkilendirilmiştir. Aynı maddede ayrıca mahalli idarelerle imzalanan sözleşmenin Kanun'un uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılamayacağı da açıkça belirtilmiştir.

4688 sayılı Kanun uyarınca imzalanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024-2025 yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme'nin Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme bölümünün "Sosyal denge tazminatı" başlıklı 1'inci maddesinin birinci fıkrasında; sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120'si olarak belirlenmiş, Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda belirtilen düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, sosyal denge sözleşmesinde sadece tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı düzenlenebilmektedir. Sosyal denge sözleşmelerine, sözleşmenin adı farklı olsa dahi, farklı ödemelere ve hususlara ilişkin hükümler konulması mevzuata açıkça aykırı olmaktadır.

Yapılan incelemelerde, Kurum ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında akdedilen sosyal denge sözleşmesinin incelenmesi neticesinde; mevzuatında yer almayan ve sözleşmenin konusu olmayan çeşitli konularda düzenlemeler yapıldığı görülmüştür.

Örneğin;

- "Hasar Ve Zararların Tazmini" başlıklı 21'nci maddesinde; Çalışanın kusuru tespit edildiği takdirde, kusuru oranında ödemekle yükümlü olduğu meblağ aylığının %25 ini geçmeyecek şekilde kesilir.

-"Sözleşmenin Kapsamı ve Yararlanma Koşulları" başlıklı 22'nci maddesinde;

a) Maaş kesim cezası alması halinde l ay

b) Kademe ilerleme cezası halinde, 1 ay

c) Geçici olarak görevden uzaklaştırılanlar, ücretsiz izin alanlar, doğum izini alanlar, çeşitli nedenlerle yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde verilecek idari izinlerde 5 (beş) gün ve üzerinde idari izin kullananlar, 10 (on) gün ve üzerinde istirahat raporu alanlar (hastanede yatarak tedavi görenler, salgın hastalıklar nedeniyle verilen raporlar, refakatçı izni kullananlar ile mesai saatleri içerisinde iş kazasına bağlı olarak verilen raporlar hariç); görevde uzak kaldıkları süre içerisinde, bu yardımdan yararlanamazlar.

- "Doğal Afet Yardımı" başlıklı 25'inci maddesinde; Çalışanın sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere maruz kalması halinde uğradığı zarar için işyeri kurulunun belirleyeceği oranda katkı sağlar.

Yukarıda yer verilen Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi maddeleri incelendiğinde, ilgili hükümlerin sosyal denge tazminatı ödenmesiyle ilgili olmadığı görülmektedir. Sosyal denge sözleşmesi yeni bir sendikal hakkın kullanımını içermediği ve hukuk sistemimizde toplu iş sözleşmesi ya da toplu sözleşme statüsünde olmadığı için, dönemler itibarıyla akdedilen toplu sözleşmeler ile çizilen sınırın dışında bir düzenlemenin sözleşmede yer alması hukuki açıdan mümkün değildir. Bu nedenle, sadece sosyal denge tazminatının düzenlenme metni olması

gereken sosyal denge sözleşmesinde, sosyal yardımların veya çeşitli faaliyetlerin de düzenlenmesi; mali yükümlülük içerip içermediğine bakılmaksızın Anayasa, personel kanunları ve toplu sözleşmelere aykırıdır.

Kamu idaresi cevabında akdedilen sosyal denge sözleşmesinin (c) maddesinde yer alan "Geçici olarak görevden uzaklaştırılanlar, ücretsiz izin alanlar, doğum izini alanlar, çeşitli nedenlerle yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde verilecek idari izinlerde 5 (beş) gün ve üzerinde idari izin kullananlar, 10 (on) gün ve üzerinde istirahat raporu alanlar (hastanede yatarak tedavi görenler, salgın hastalıklar nedeniyle verilen raporlar, refakatçi izni kullananlar ile mesai saatleri içerisinde iş kazasına bağlı olarak verilen raporlar hariç); görevden uzak kaldıkları süre içerisinde, bu yardımdan yararlanamazlar." hükmü, fiilen çalışılmadığı durumlarda sosyal denge haklarından faydalanılamaması nedeniyle, personelin fiili olarak çalışmaya teşvik edilmesi ve suistimalin önüne geçilmesi amacı ile düzenlendiği belirtilmiştir. Ancak sosyal denge sözleşmesi personelin idaresini veya çalışma şartlarını düzenleyen bir sözleşme olmadığı gibi akdedilen toplu sözleşmeler ile çizilen sınırın dışında bir düzenlemenin sözleşmede yer alması da hukuki açıdan mümkün değildir.

Sonuç olarak, Kurum ile yetkili sendika arasında imzalanacak sözleşmelerin mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılması ve sosyal denge tazminatı sözleşmelerine sosyal denge tazminatının tutarının belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin hükümler dışında herhangi bir hüküm konulmaması gerekmektedir.

BULGU 6: İl Özel İdaresine Ait Elektrik Faturalarında Yer Alan Elektrik Tüketim Vergisi Bedellerinin Muafiyet Kapsamında Değerlendirilmemesi

Elektrik faturalarında yer alan elektrik tüketim vergisinin, İl Özel İdaresi Kanunu'nda belirtilen muafiyete rağmen İdarece ödendiği görülmüştür.

5302 sayılı Kanun'un "İl özel idaresine tanınan muafiyetler" başlıklı 8'inci maddesinde;

"İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır."

Hükmü getirilmiştir.

Bu hükme göre İl Özel İdaresi özel ve açık bir kanuni düzenleme olmadıkça, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi haricinde herhangi bir vergi, pay vb. ödemeyecektir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 34'üncü maddesinde; Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketiminin, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabi olduğu ve 35'inci maddesinde; elektrik ve havagazı tüketenlerin, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükellef olduğu ifade edilmiştir

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 8'inci maddesinde idarenin kamu hizmetine ayrılan, kamunun yararlanmasına açık olan, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile inşa ve kullanımlarının her türlü resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaf olacağı hükmü, söz konusu vergi için de geçerlidir. Kanun'la tanınan muafiyet sebebiyle, il özel idarelerinin 2464 sayılı Kanun'da belirtilen elektrik tüketim vergisi bedelini ödememesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede İdare elektrik faturalarında elektrik tüketim vergisi kalemlerinin bulunduğu ve bu tutarların ilgili elektrik tedarik firmasına ödendiği görülmüştür.

Sonuç olarak il özel idarelerine tanınan muafiyet haklarının takip edilerek söz konusu elektrik tüketim vergisinin ödenmemesi gerekmektedir.

BULGU 7: Haczedilemeyen Gelirlerin Ayrı Banka Hesaplarında İzlenmemesi

İl Özel İdaresinin haczedilemeyen gelirlerini teşkil eden vergi, resim ve harçların tahsil edildiği banka hesabında, haczi kabil diğer para, alacak ve gelirlerin de bulunduğu görülmüştür.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 82'nci maddesinde, özel kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen malların haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun "İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları" başlıklı 7'nci maddesinde; il özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirlerin, şartlı bağışların, kamu hizmetinde fiilen kullanılan malların ve il özel idaresi tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği belirtilmiştir.

Bir başka mahalli idare olan belediyeler ile ilgili emsal olarak verilen, Yargıtay 12'nci Hukuk Dairesinin 20.03.2012 tarihli ve E.2011/22082 K.2012/8629 sayılı Kararında, borçlu belediyece haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün olan paraların aynı hesapta toplanmasının ve birbirine karıştırılmasının, haczedilemezlik hakkından feragat olarak kabul edileceği ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede, il özel idaresinin vergi, resim ve harç gelirlerinin tahsil edildiği banka hesabında, haczi kabil diğer para, alacak ve gelirlerin de bulunduğu tespit edilmiştir.

İlgili Yargıtay Kararında bu tür hesaplar "havuz hesap" olarak nitelendirilmektedir. Verilen bu kararın emsal alınarak diğer bir mahalli idare olan İl Özel İdaresinin de haczedilemeyen gelirlerini ayrı hesapta tutmayarak haczi kabil gelirlerle ortak havuz hesabında birleştirmesi, bu hesaptaki bakiyenin vergi, resim ve harç gelirlerinden mi yoksa haczedilebilir gelirlerden mi oluştuğunun belirlenmesini imkânsız hale getirmektedir.

İcra hukukunda haczedilemezlik kuralı istisna olup 5302 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinde belirtilen hükmün, kamu hizmeti gören ve kamu tüzel kişiliğini haiz il özel idareler için hukuk devletinde teminat altına alınmış bir güvence oluşturmayı amaçladığı kuşkusuzdur. Ancak söz konusu güvencenin tesis edilebilmesi için, "havuz hesabı" uygulamasının sonlandırılması, haczedilemeyen gelirler ile haczi kabil varlıkların ayrı hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.

BULGU 8: İl Özel İdaresine Merkezi İdarelerden Yatırım Amacıyla Aktarılmış Ödeneklerin Kullanılmayan Kısmının İlgili İdareye İade Edilmemesi

Çorum İl Özel İdaresine Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılan kaynaklardan kullanılmayan kısımlarının hizmeti yaptıran idareye iade edilmediği tespit edilmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'na 08.07.2024 tarih ve 7521 sayılı Kanunun 15'inci maddesiyle eklenen geçici 5'inci maddede; bu Kanunun 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasının bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki haline göre Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine aktarılan kaynaklardan bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kullanılmayan kısımlarının il özel idarelerince hizmeti yaptıran idareye iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu maddenin yürürlük tarihi 7521 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih olan 26.07.2024 tarihidir.

Yapılan incelemede ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili idaresine aktarılmamış 131.378.548,74TL kaynağın bulunduğu tespit edilmiştir.

Tablo 10: 2024 YILINDAN 2025 YILINA DEVREDEN ÖDENEKLERE İLİŞKİN LİSTE

Kurumsal	Fonksiyonel	Finans	Ekonomik	Ayrıntı Adı	2024 Yıldan 2025 Devreden Ödenekler

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

44.19.35.00.00	01.1.1.13.000	8	6.7	DODURGA HÜKÜMET KONAĞI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	9.321,60
44.19.35.00.00	01.1.1.30.000	8	6.1	KARGI HÜKÜMET KONAĞINA GÜVENLİK CİHAZI ALIMI.	569.793,00
44.19.35.00.00	01.3.9.27.000	8	6.7	GEÇİCİ GÖÇMEN YERİ ONARIM İŞİ	220,08
44.19.35.00.00	01.3.9.28.000	8	6.7	İL SİVİL TOPLUM İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ONARIM İŞİ	14,46
44.19.35.00.00	06.2.0.03.000	8	6.5	MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİNE KÖY KONAĞI YAPIMI, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	643.081,82
44.19.35.00.00	08.2.0.60.000	8	6.7	KARGI İLÇESİ ÖRENCİK KÖYÜ CAMİSİ BAKIM VE ONARIMI.	4.243,28
44.19.35.00.00	08.2.0.74.000	8	6.5	OSMANCIK KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI	4.718.191,46
44.19.35.00.00	08.4.0.11.000	8	6.5	ELVANÇELEBİDE İNANÇ TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ.(OKA)	29.102,25
44.19.35.00.00	08.4.0.48.000	8	6.1	MERKEZ VE İLÇE CEMEVLERİ BAKIM ONARIM VE MALZEME ALIMI.	688.258,60
44.19.35.00.00	08.4.0.48.000	8	6.7	MERKEZ VE İLÇE CEMEVLERİ BAKIM ONARIM VE MALZEME ALIMI.	215.412,35
44.19.35.00.00	08.4.0.57.000	8	6.7	ÇORUM MERKEZ ÜÇKÖY KÖYÜ İMAMEVİNE MALZEME ALIMI İŞİ	50.000,00
				TOPLAM	**6.927.638,90**

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

44.19.35.00.00	02.1.0.02.000	8	6.7	ASKARI HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.339,62
44.19.35.00.00	02.1.0.03.000	8	6.5	ASKERİ LOJMANLARIN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	25.372,00
44.19.35.00.00	02.1.0.12.000	8	6.5	SUNGURLU İLÇE JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI VE TESİSLERİNİN YAPIMI GİDERLERİ	23.686,76

44.19.35.00.00	02.1.0.16.000	8	6.5	İL JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ	100.000,00
				TOPLAM	**151.398,38**

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

44.19.35.00.00	03.9.9.00.000	8	6.1	Mamul Mal Alımları	42.000,56
44.19.35.00.00	03.9.9.00.000	8	6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	2.470,43
44.19.35.00.00	03.9.9.00.000	8	6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.257.025,00
44.19.35.00.00	03.9.9.05.000	8	6.6	KENT GÜVENLİK SİSTEMİ BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.328,33
44.19.35.00.00	03.9.9.29.000	8	6.5	OSMANCIK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM GİDERİ	18.866,87
				TOPLAM	**1.322.691,19**

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

44.19.35.00.00	09.1.1.03.000	8	6.7	ANAOKULLARI BAKIM VE ONARIMLARI	1.572.902,02
44.19.35.00.00	09.1.2.00.000	8	6.1	Mamul Mal Alımları	116,53
44.19.35.00.00	09.1.2.01.000	8	6.5	Ilkögretim Okullari Yeni Bina Yapimlari	27.125.759,26
44.19.35.00.00	09.1.2.04.000	8	6.7	Ilkögretim Okullari Büyük Onarim Giderleri	7.092.017,35
44.19.35.00.00	09.1.2.05.000	8	6.4	Ilkögretim Okullari Kamulastirma Giderleri	1.978.706,03
44.19.35.00.00	09.1.2.28.000	8	6.5	MERKEZ ZAFER İLKOKULU YAPIMI İŞİ	337.812,07
44.19.35.00.00	09.2.1.03.000	8	6.5	MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.655.550,34
44.19.35.00.00	09.2.1.05.000	8	6.4	ORTAÖGRETİM OKULLARİ KAMULASTİRMA GİDERLERİ	46.395,70
44.19.35.00.00	09.2.1.15.000	8	6.5	ORTAÖĞRETİM KURUMLARİ BAKİM VE ONARİM GİDERİ	4.860.778,77
44.19.35.00.00	09.2.1.38.000	8	6.5	İSKİLİP ERENLER CUMHURİYET ORTAOKULU SPOR SALONU YAPIMI GİDERLERİ	250.000,00
44.19.35.00.00	09.2.1.39.000	8	6.5	OSMANCIK İLÇESİ CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ YAPIMI.	1.002,39
44.19.35.00.00	09.2.1.40.000	8	6.5	DODURGA İLÇESİ ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ YAPIMI.	2,67
44.19.35.00.00	09.2.1.41.000	8	6.5	İSKİLİP İLÇESİ AKŞEMSEDDİN ANADOLU LİSESİ YAPIMI.	656,96

44.19.35.00.00	09.2.1.42.000	8	6.5	LAÇİN İLÇESİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ YAPIMI GİDERİ.	8.110.522,77
44.19.35.00.00	09.5.0.00.000	8	6.1	Mamul Mal Alımları	3.000.000,00
44.19.35.00.00	09.5.0.03.000	8	6.5	ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ONARIM GİDERİ	286.000,00
44.19.35.00.00	09.5.0.03.000	8	6.7	ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ONARIM GİDERİ	2.000.000,00
44.19.35.00.00	09.5.0.07.000	8	6.5	ÇORUM ÖZEL EĞİTİM OKULU YAPIMI	4.759.475,63
44.19.35.00.00	09.9.9.03.000	8	6.5	OKUL VE KURUM HİZMET BİNALARI BAKIM VE ONARIM GİDERİ	34.000.908,20
44.19.35.00.00	09.9.9.05.000	8	6.5	OKUL, KURUM VE HİZMET BİNALARI DEPREM GÜÇLENDİRME İŞİ	4.908.732,94
44.19.35.00.00	09.9.9.06.000	8	6.1	YAZILIM VE TASARIM ATÖLYELERİNE MALZEME ALIMI.	80.796,02
44.19.35.00.00	09.9.9.15.000	8	6.7	OSMANCIK İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU ONARIM GİDERİ.	985.000,00
				TOPLAM	**105.053.135,65**

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

44.19.35.00.00	10.2.0.18.000	8	6.1	OSMANCIK İLÇESİ HUZUREVİ YAPIM GİDERİ	1.931.994,00
44.19.35.00.00	10.2.0.18.000	8	6.5	OSMANCIK İLÇESİ HUZUREVİ YAPIM GİDERİ	8.818.037,00
				TOPLAM	**10.750.031,00**

ÇEVRE VE KONTROLMÜDÜRLÜĞÜ

44.19.36.00.00	06.2.0.20.000	8	6.5	TARIM İŞÇİLERİ BARINMA ALANI OLUŞTURULMASI	9.440,00
				TOPLAM	**9.440,00**

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

44.19.37.00.00	04.2.1.00.000	8	6.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.330.000,00
44.19.37.00.00	04.2.1.72.000	8	6.5	ÇORUM İLİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TARIMSAL SULAMA PROJELERİ (DOKAP)	12.904,59
44.19.37.00.00	04.2.1.83.000	8	6.7	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ	440.370,15
				TOPLAM	**1.783.274,74**

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

44.19.38.00.00	04.5.9.35.000	8	6.5	ASFALT PLENT TESİSİ BİNA YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ	26.431,84
44.19.38.00.00	04.5.9.53.000	8	6.5	KÖY TRAFİK LEVHA YAPIM GİDERİ (KÖYDES)	1.520.940,00
44.19.38.00.00	04.5.9.54.000	8	6.5	YAMA MALZEMESİ ALIMI.(KÖYDES)	1.930.230,85
44.19.38.00.00	04.5.9.73.000	8	6.5	SUNGURLU İLÇESİ EŞME KÖYÜNE KİLİTLİ PARKE TAŞI VE İSTİNAT DUVARI YAPIMI (AFAD)	23.218,16
44.19.38.00.00	04.5.9.77.000	8	6.5	HDPE BORU ALIMI (KÖYDES)	1.604,00
				TOPLAM	**3.502.424,85**

KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ)

44.19.39.00.00	08.2.0.03.000	8	6.1	ALACA İLÇESİ ESKİYAPAR ARKEOLOJİK KAZI GİDERİ	100.000,00
44.19.39.00.00	08.2.0.08.000	8	6.1	ALACAHÖYÜK ARKEOLOJİK KAZI GİDERİ	280.000,00
44.19.39.00.00	08.2.0.54.000	8	6.1	KALEHİSAR ÖRENYERİ KAZI GİDERİ.	1.274.671,39
44.19.39.00.00	08.2.0.83.000	8	6.1	BOĞAZKALE İLÇESİ BOĞAZKÖY ÖRENYERİ KAZI GİDERİ.	23,87
				TOPLAM	**1.654.695,26**

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

44.19.41.00.00	05.2.0.00.000	8	6.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	30.709,70
44.19.41.00.00	06.3.0.28.000	8	6.5	SIHHİ TESİSAT GİDERLERİ - BORU ALIMI (KÖYDES)	193.109,07
				TOPLAM	**223.818,77**
				GENEL TOPLAM	**131.378.548,74**

İlgili kanun hükmü gereği Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılan kaynaklardan kullanılmayan kısımlarının hizmeti yaptıran idareye iade edilmesi gerekmektedir.

BULGU 9: Bütçe ve Harcama Mevzuatına İlişkin İlgili Mevzuat Uyarınca Yayımlanması Gereken İkincil Düzenlemelerin Yayımlanmaması

İdare tarafından kentte yaşayan engelliler için sosyal yardım kapsamında akülü tekerlekli sandalye alındığı, ancak buna ilişkin bir yönetmelik bulunmadığı görülmüştür.

5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu'nun 6'ncı maddesine göre, idare mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla sosyal hizmet ve yardım yapabilirler. Ancak bu hizmet ve yardımların kimlere, ne şekilde ve hangi şartlarda yapılacağı ilgili kanunda düzenlenmemiştir. Dolayısıyla idarenin kanun çerçevesinde bu hizmet ve yardımların yapılma usul ve esaslarını düzenleyen bir yönetmelik çıkararak ilgili yardımları ihtiyacı olan kişilere ulaştırabilirler. Burada önemli olan husus 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu'nun da öngörülen sosyal hizmet ve yardımların kimlere, ne şekilde ve hangi şartlarda yapılacağını detaylı bir şekilde belirlemektedir.

24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 6'ncı maddesine göre kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemlere ait taslaklar hakkında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin alınması gerekmektedir.

Söz konusu Yönetmelik'in 6'ncı maddesinin (e) fıkrasında, Bakanlıklar ile Sayıştayın denetimine tâbi diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca malî konularda düzenlenecek yönetmelik taslakları hakkında Sayıştay Başkanlığının görüşünün alınması zorunlu kılınmıştır.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 27'nci maddesine göre de genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemlerin, Sayıştayın istişari görüşü alınarak yürürlüğe konulması gerekmektedir.

Yapılan incelemede İdare tarafından bu konuyla ilgili olarak 2.000.008,46 TL tutarında akülü tekerlek sandalye alındığı ancak sosyal yardım yönetmeliği çıkarılmadığı anlaşılmış olup, bu alımlar için detaylı düzenlenen bir yönetmeliğe ihtiyaç olduğu görülmüştür.

Söz konusu yönetmeliğin kanun çerçevesinde en kısa sürede çıkarılarak esas ve usullere bağlanması ve Sayıştayın görüşüne sunulması gerekmektedir.

BULGU 10: Vali Onayı Alınmadan Bütçeden Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Ödenek Aktarılması

Çorum İl Özel İdaresi bütçe hesaplarının incelenmesi neticesinde, köye yönelik hizmetlere ilişkin idarenin kendi bütçesinde ayrılan ödeneklerin gerekli olur alınmadan köylere hizmet götürme birliklerine aktarıldığı tespit edilmiştir.

5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu'nun "Köylere hizmet götürme birlikleri" başlıklı 18'inci maddesinin üçüncü fıkrasında; il özel idarelerinin, köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işlerini, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarını, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilecekleri ve aktarma işleminin valinin onayıyla yapılacağı belirtilmektedir.

Yapılan incelemede, köylere hizmet götürme birliklerine yukarıdaki hüküm çerçevesinde aktarılan ödeneklerin vali oluru alınmadan gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu mihvalde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 32.398.340,00 TL ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 58.687.474,63 TL olmak üzere toplam 91.085.814,63 TL'nin köylere hizmet götürme birliklerine aktarıldığı fakat söz konusu aktarmaların valinin onayıyla yapılmadığı görülmüştür.

Köylere hizmet götürme birliklerine yapılacak ödenek aktarmalarında kanunda belirtilen şartlara riayet edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

BULGU 11: İdarenin Gelir Getirici Faaliyetlerine İlişkin Bütçe İçi İşletme Kurulmaması, Kurumlar Vergisi ile Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilmemesi

İdare tarafından işletilen taş ocağı ve iş makinası kiralama hizmetine yönelik bütçe içi işletmenin kurulmadığı, ayrıca taş ocağı için Kurumlar Vergisi ile Katma Değer Vergisi mükellefiyeti tesis edilmediği görülmüştür.

5302 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesine göre il özel idareleri; özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içi işletme kurarak yapabilirler. Bütçe İçi İşletme kurulmasında ise ilgili Kanun'un 9'uncu maddesine göre İl Genel Meclisi yetkili kılınmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe içi işletme Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinde; işletme, "*mahalli idarenin görev ve sorumluluk kapsamında bulunan, özel gelir*

ve giderleri olan (...), İl özel idareleri için İçişleri Bakanlığı izni ile kurulan bütçe içi işletmeleri" şeklinde tanımlanmıştır.

Mezkûr Yönetmelik'te, bütçe içi işletmenin, mahalli idare bünyesinde bir birim gibi kurulacağı ve harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisinin de mahalli idare harcama biriminde olduğu gibi belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bunun yanı sıra Yönetmelik'in "Bütçe işlemleri" başlıklı 8'inci maddesinde, işletmenin ticari işlerine ilişkin giderleri dışında kalan personel giderleri, prim giderleri, mal ve hizmet alımı giderleri ile sermaye giderlerinin mahalli idare bütçesinden yapılacağı ve işletme ödeneğinin ticari işler için nakit sermaye olarak kullanılacak kısmının ise ekonomik sınıflandırmada borç verme kodunda gösterileceği belirtilmiştir.

Ayrıca Yönetmelik'te, işletme faaliyetlerinin muhasebe işlemlerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mahalli idarenin muhasebe biriminde tutulacağı ve işletmenin Kurumlar Vergisine tabi faaliyetlerinin, sadece bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin olarak bu Yönetmelik hükümlerine tabi olduğu açıkça belirtilmiştir.

Bütçe içi işletmeler, iktisadi ve ticari faaliyette bulunduğundan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince mükellefiyet tesis edilmesi gerekmektedir. Bütçe içi işletmelerin muhasebe işlemleri ise tek düzen muhasebe sistemine tabi olup sadece bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Hesap ve işlemler üzerinde yapılan incelemelerde; İdare tarafından işletilen taş ocağının yönelik KDV ve kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmemiştir. Ayrıca ticari faaliyetler olmasına rağmen taş ocağı ve iş makinası kiralama hizmetine yönelik meclis kararı alınarak ilgili Bakanlık izni ile kurulmuş bütçe içi işletmenin olmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında İdare bünyesinde faaliyet gösteren taş ocağı ve asfalt plent tesisinde üretilen malzemeler herhangi bir ticari faaliyet konusu olmadığı malzemelerin idarenin kendi yatırım programları çerçevesinde kullanıldığı satışakonu olması durumunda bütçe içi işletme kurulacağı ifade edilmiştir. Ancak raporun diğer bölümlerinde bahsedildiği üzere belediyelere mahsuplaşarak verilen malzemeler ticari faaliyet kapsamında değerlendireleceği veya iş makinesi kiralama hizmetinin gelir getirici faaliyet olduğu açıktır.

Sonuç olarak, özel gelir ve gideri bulunan İdare bünyesinde yer alan taş ocağı ve iş makinası kiralama hizmetleriyle ilgili meclis kararı alınması ve akabinde ilgili Bakanlık izniyle bütçe içi işletme kurulması ve bu işletmenin bütçe ve muhasebe işlemlerinin yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesi ayrıca Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefi olması gerekmektedir.

BULGU 12: Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılmak Üzere Bütçeye Konulan Ödeneklerin Aktarımlarının Hatalı Yapılması

Çorum İl Özel İdaresi bütçe hesaplarının incelenmesi neticesinde, kurum bütçesinde köylere hizmet götürme birliklerine aktarılmak üzere tahsis olunan ödeneklerin mevzuattaki şartlar oluşmadan bütçeye konulduğu tespit edilmiştir.

5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu'nun "Köylere hizmet götürme birlikleri" başlıklı 18'inci maddesinin beşinci fıkrasında; İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağının, köylere hizmet götürme birliklerinin sunacağı yatırım plânı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerine göre il genel meclisince kararlaştırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, köylere hizmet götürme birliklerinince yatırım plânı, yıllık çalışma programı ve uygulama projeleri sunulmamış olmasına rağmen 20.500.000,00 TL ödeneğin, birliklere aktarılmak üzere 2025 yılı bütçesinde Strateji Geliştirme Müdürlüğü 44.19.42.00.00-01.3.9.00-05-07.1.9.01 (Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara) gider bütçe koduna konulduğu ve aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere 20.500.000,00 TL ödeneğin bu kapsamda aktarıldığı görülmüştür. Aktarılan ödeneğin yıl içerisinde harcanmayan kısmı olan 4.985.791,12 TL'nin de ilgili birlikte kaldığı ve özel idareye iade edilmediği tespit edilmiştir.

Tablo 11: Çorum İl Özel İdaresi Tarafından 2025 Yılında Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılan Ödeneklerin Harcama/Kalan Tutarları

Sıra No	Köylere Hizmet Götürme Birliği	2025 Yılında Aktarılan Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Ödenek Tutarı (TL)	Kalan Ödenek Tutarı (TL)
1	Çorum Merkez	5.000.000,00	2.948.069,20	2.051.930,80
2	Alaca İlçesi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3	Bayat İlçesi	500.000,00	457.839,90	42.160,10
4	Boğazkale İlçesi	500.000,00	370.545,00	129.455,00
5	Dodurga İlçesi	2.500.000,00	733.586,99	1.766.413,01
6	İskilip İlçesi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
7	Kargı İlçesi	1.000.000,00	763.900,00	236.100,00

8	Laçin İlçesi	500.000,00	470.000,00	30.000,00
9	Mecitözü İlçesi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
10	Oğuzlar İlçesi	1.000.000,00	495.408,24	504.591,76
11	Ortaköy İlçesi	500.000,00	274.860,00	225.140,00
12	Osmancık İlçesi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
13	Sungurlu İlçesi	1.000.000,00	999.999,55	0,45
14	Uğurludağ İlçesi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Toplam		**20.500.000,00**	**15.514.208,88**	**4.985.791,12**

Köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak ödeneklerin kanunda belirtildiği üzere birlikçe sunulan yatırım plânı, yıllık çalışma programı ve uygulama projeleri neticesinde tespit edilmesi ve söz konusu uygulama projelerine munhasıran birliğe aktarılması kamu kaynağının mevzuata uygun, etkili ve ekonomik kullanımı için gereklidir.

BULGU 13: Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yatırım Amaçlı Gönderilen Ödeneklerin Birliğin Cari Giderlerinde Kullanılması

Özel İdarenin 2025 yılı içerinde Köylere Hizmet Götürme Birliklerine (KHGB) yapmış olduğu yatırım amaçlı ödenek aktarmalarının Birlik tarafından mevzuatta öngörülen yatırımlar dışındaki cari giderler için de kullanıldığı görülmüştür.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun, "Köylere hizmet götürme birlikleri" başlıklı 18'inci maddesinin üçüncü fıkrasında;

"Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri; köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarını, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilirler.

Aktarma işlemi merkezi idare kuruluşlarında ilgili bakanın, il özel idarelerinde valinin onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu takdirde iş, birliğin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Köylere hizmet götürme birlikleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçelerinden ödenek aktarabilirler.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri tarafından aktarılacak ödeneklerle gerçekleştirilecek yatırımlar, birliğin hizmet ve görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın yapılabilir."

Denilmek suretiyle söz konusu birliklere yapılacak aktarmalarla ilgili esaslara dair düzenleme yapılmıştır.

Görüldüğü üzere kanun koyucu köylere hizmet götürme birliklerine, sadece madde metninde sayılan yatırımlar için ayrılan ödeneklerin aktarılmasına cevaz vermiştir. Bir başka ifade ile il özel idaresi bütçesinden köylere hizmet götürme birliklerine ancak 18'inci maddede sayılan yatırımlar için ayrılan ödenekler aktarılabilir, aktarılan bu ödenekler de tahsis amacı dışında kullanılamaz.

Ancak Çorum İl Özel İdaresi bütçesinden Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 2025 yılı için yatırım amaçlı 20.500.000,00 TL gönderildiği, bu tutarın toplam 3.602.619,06 TL'sinin yatırım dışı harcamalarda kullanıldığı tespit edilmiştir.

Tablo 12: İl Özel İdaresi Tarafından 2025 Yılında Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılan Ödeneklerin Harcanması

SIRA NO	KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	2025 YILINDA AKTARILAN ÖDENEK TUTARI	5355 SAYILI MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU KAPSAMI DIŞINDA KÖY SOSYAL TESİSLERİ İÇİN YAPILAN HARCAMA	AÇIKLAMA
1	ÇORUM MERKEZ	5.000.000,00	0,00	
2	ALACA İLÇESİ	1.000.000,00	0,00	
3	BAYAT İLÇESİ	500.000,00	59.571,00	Atatürk büstü çevresi tamir,okul için projeksiyon perdes,deneme kitapçığı alımları
4	BOĞAZKALE İLÇESİ	500.000,00	66.625,00	Cemevi bakımı,kütüphaneye kitaplık,köy konağı yapımı
5	DODURGA İLÇESİ	2.500.000,00	0,00	
6	İSKİLİP İLÇESİ	2.500.000,00	827.682,04	Yangın ile ilgili alımlar,şadırvan wc yapımı,-okul,cami,imamevi çatı ve bakım onarım gid.
7	KARGI İLÇESİ	1.000.000,00	0,00	
8	LAÇİN İLÇESİ	500.000,00	270.000,00	Köy konağı yapım, bakım ile köy okulu bakım giderleri
9	MECİTÖZÜ İLÇESİ	2.000.000,00	801.000,00	cami,cemevi,cami tuvaleti,köy konağı,türbe bakım onarım gid. ,çeşme yapımı gid.,süt binası bakım onarım gid. , güvenlik kamerası alım gid.,mezarlık,umumi wc, gid.
10	OĞUZLAR İLÇESİ	1.000.000,00	0,00	
	ORTAKÖY İLÇESİ	500.000,00	95.000,00	Cevizlik etrafına tel örgü, cami abdesthane wc bakım onarım, köy okulu cemevi ve köy konağı bahçesi demir kapı yapımı, hayvansal sulama çeşmesinin bakım onarım gid.
12	OSMANCIK İLÇESİ	1.500.000,00	241.520,00	Cami çatısı bak.on., yangın vanası alım gid., çok amaçlı bina yapımı, wc yapımı gid.
13	SUNGURLU İLÇESİ	1.000.000,00	22.800,00	Okul ve cami lojmanı bakım onarım giderleri

14	UĞURLUDAĞ İLÇESİ	1.000.000,00	1.218.421,02	Cami lojmanı,taziye evi, hayvan su içme oluğu, köy okulu, mezarlık abdesthane, okul lojmanı, cami abdesthane, cami wc, cami kalorifer bakım onarım gid.
TOPLAM		**20.500.000,00**	**3.602.619,06**	

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile yapılan açıklamalar çerçevesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yapılan ve aşağıdaki tabloda gösterilen ödenek aktarmalarının 5355 sayılı Kanun'un öngördüğü yatırımlar için yapılması ve ilgili alanlarda kullanılması gerekmektedir.

BULGU 14: Yevmiye Kayıt İşlemlerinde Geriye Dönük İşlem Yapılması, Silinen Yevmiye Kayıtları ile Boş Yevmiye Kayıtlarının Bulunması

Muhasebe kayıtlarının incelenmesi neticesinde, geriye dönük kayıt yapıldığı ve silinen yevmiye kayıtları ile boş yevmiye kayıtlarının olduğu görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Yevmiye sistemi muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları" başlıklı 43'üncü maddesinde muhasebe işlemlerinin, yevmiye tarih ve numara sırasına göre ve maddeler halinde yevmiye defterine günlük olarak kaydedileceği, buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı defterlere sistemli bir şekilde dağıtılılacağı; muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)'den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verileceği ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in "Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni" başlıklı 44'üncü maddesinde de yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defter olarak tanımlanmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere idare tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayda geçirildiği tarih ile hesap dönemi başından yevmiye numaralarının (1)'den başlayıp hesap döneminin sonuna kadar sıralı ve birbirini takip eder şekilde sıra atlanılmadan yani boş yevmiye bırakılmadan kaydedilmesi ve geriye dönük herhangi bir kayıt olmaması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, 3461 adet yevmiyede geriye dönük kayıtların yapıldığı, 16 adet yevmiyenin boş bırakıldığı ve 5 adet yevmiyenin de silindiği tespit edilmiştir.

Geçmişe dönük veya yevmiye atlanarak kayıt yapılabilmesi, yevmiye kayıtlarının boş bırakılması veya silinmesi işlemleri muhasebe kayıtlarının doğruluğu, güvenliği ve güvenirliğine ilişkin bir risk teşkil etmektedir. Bu nedenle kayıt için kullanılan yazılım üzerine gerekli önleyici kontroller oluşturularak mevzuat hükümleri doğrultusunda kayıt yapılabilmesinin sağlanması gerekmektedir.

BULGU 15: Parasal Limitler Dahilindeki Mal Alımlarında Bütçeye Konulan Ödeneğin %10'unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limitler dâhilinde yapılan mal alımı işlerine ilişkin harcamaların yıllık toplamının, 2025 yılı bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerinin %10'unu, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aştığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanun'un "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62'nci maddesinin (ı) bendinde; *"Bu Kanunun 21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz."* hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun'un "Doğrudan temin" başlıklı 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise 2025 yılı için büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 800.366,00 TL'yi, diğer idarelerin 266.618,00 TL'yi aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarını ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulü ile karşılanabileceği belirtilmektedir.

Buna göre Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, gerek 21'inci maddenin (f) bendi, gerekse temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç 22'nci maddenin (d) bendi kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan aşamayacaklardır.

31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin

Tebliğ'in "Genel esaslar" başlıklı 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında; Kanun'un 62'nci maddesinin (ı) bendine göre, Kanun kapsamında yer alan ve bütçe sahibi olan kamu idarelerinin; Kanun'un gerek 21'inci maddesinin (f) bendi, gerekse temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç 22'nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin %10'unu Kurulun uygun görüşü olmadan aşamayacağı, bu oran aşılarak Kuruma yapılan başvuruların reddedileceği,

3'üncü fıkrasında ise Kanun'un 21'inci maddesinin (f) bendi ve 22'nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyaçların temininde bütçe sahibi olan kamu idareleri tarafından, yıllık bütçelerine bu amaçla konulan toplam ödenek tutarının dikkate alınacağı; mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine bu amaçla konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı %10 oranının hesaplanacağı ifade edilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, 4734 sayılı Kanun'un 22'nci maddesinin (d) bendine göre yapılan mal alımı işlerinde, aşağıdaki tablodan görüleceği üzere bütçeye bu amaçla konulan ödeneklerinin %10'unun, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aşıldığı tespit edilmiştir.

Tablo 13: Doğrudan Temin ile Yapılan Mal Alımı İşlerinde Ödenek Sınırı Aşımı Tablosu

HARCAMA KALEMLERİ	2025 Yılı Toplam Ödenek Tutarı (A) (TL)	Toplam Ödeneğin % 10'u (Sınır) (B=A*%10) (TL)	22/d Kapsamında Yapılan Harcama Tutarı (C) (TL)	Sınırı Aşan Tutar (D=C-B) (TL)
Mal alımı	178.809.983,74	17.880.998,37	47.169.142,14	29.288.143,77
TOPLAM	**178.809.983,74**	**17.880.998,37**	**47.169.142,14**	**29.288.143,77**

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, İdare tarafından 2025 yılı içerisinde 4734 sayılı Kanun'un 22/d maddesi kapsamında gerçekleştirilen mal alımlarının her biri için ayrı ayrı bütçeye bu amaçla konulan ödeneklerinin %10'u tutarındaki sınırın, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aşılması hususu, 4734 sayılı Kanun ve ilgili Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

BULGU 16: Kesinleşen Sayıştay İlam Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi

İdarinin çeşitli yıllardaki hesap ve işlemlerinin Sayıştay tarafından yargılanmasıyla tazmin hükmü tesis edilen ve temyiz süreçleri tamamlanarak kesinleşen tutarların, sorumlularca kanuni süre içerisinde rızaen ödenmemesine rağmen, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil işlemlerinin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

Anayasa'nın 160'ıncı maddesinde sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanmasının Sayıştay tarafından yapılacağı, bu kesin hükümler hakkında idari yargıya başvurulamayacağı ifade edilmiştir.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun "Kamu idareleri ve görevlilerinin sorumluluğu" başlıklı 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, Sayıştay ilamlarının infazını izlemeyen ve gereklerini yerine getirmeyenler hakkında da üçüncü fıkradaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu üçüncü fıkrada ise, hesabı bu Kanun hükümlerine göre zamanında ve tam olarak vermeyen sorumlular veya diğer ilgililer ile Sayıştay denetimine giren kamu idareleri görevlilerinden, denetleme ve yargılama sırasında, istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri vermeyen ve denetleme ve yargılamayı güçleştirenlerin aylıklarının, Sayıştayın istemi üzerine ilgili kamu idarelerince, hesabı veya istenen bilgi, belge ve defterleri eksiksiz verinceye kadar yarım olarak ödeneceği; yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itibaren muhasebe yetkilileri en çok üç ay, diğer görevliler ise Sayıştayca belli edilen süre içinde yine hesabı veya istenilen bilgi, belge ve defterleri vermez veya denetleme ve yargılamayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldırmazlarsa, bu defa ilgili kamu idarelerince mevzuatındaki usule göre görevden uzaklaştırılarak haklarında gerekli soruşturma veya kovuşturma yapılacağı belirtilmiştir. Diğer yandan, aynı maddenin yedinci fıkrasına göre de yukarıda belirtilen hükümlere uymayanlar hakkında Sayıştayın istemi üzerine disiplin veya ceza kovuşturması yapılması gerekmektedir.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nda Sayıştay Daireleri tarafından yapılan yargılama sonucunda ilam düzenleneceği, ilamın tebliğden itibaren belli süre içerisinde temyiz edilebileceği, Temyiz Kurulunca verilen kararların kesin olduğu, Sayıştay ilamlarının kesinleştikten sonra 90 gün içerisinde yerine getirileceği, ilamlarda gösterilen tazmin miktarı sorumlular tarafından rızaen ödenmez ise 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine başvurulacağı, ilam hükümlerinin yerine getirilmesinden ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticilerinin sorumlu olduğu, Sayıştay ilamlarının infazını izlemeyen ve

gereklerini yerine getirmeyenler hakkında “aylığın yarım ödenmesi”, “görevden uzaklaştırma”, “soruşturma” ve “kovuşturma” hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 78’inci maddesinde adli ve idari mahkemelerce verilen hükümlerin, Sayıştayın denetim yapmasına ve hükme bağlamasına engel olmadığı kesin bir şekilde hükme bağlanmıştır.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde, kamu zararından doğan alacaklar için takibe yetkili birim tarafından alacak takip dosyası açılacağı; 9’uncu maddesinde Sayıştay ilâmına istinaden bildirilen kamu zararlarının ilâmda belirtilen sorumlular adına muhasebe hesaplarına kaydedileceği, 10’uncu maddesinde Sayıştay ilamlarının Sayıştay Kanunu’nda belirtilen usul ile tebliğ edileceği; tebliğe rağmen sorumlular tarafından süresinde rızaen ödenmeyen kamu zararlarına ilişkin alacak takip dosyalarının hükmen tahsil için kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderileceği; 5’inci maddesinde ise Sayıştay ilamı ile hüküm altına alındığı halde rızaen ödenmeyen tutarların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil edileceği belirtilmiştir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda da mahkeme ilamı üzerine icra dairesine nasıl başvurulacağı ve ilamlı icralarda neler yapılacağı, ödeme, taksitlendirme ve haciz yöntemleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Yapılan incelemede, İdarenin 2008 ve 2009 yılları hesaplarının denetimi sonucu oluşturulan raporların yargılanarak ilamların düzenlendiği; söz konusu ilam maddelerinde yer alan kamu zararlarından bir kısmının tahsil edildiği, bir kısmı için ise temyiz başvurusunda bulunulduğu; temyiz istemi sonuçlanmasına, kararlar kesinleşmesine ve 90 günlük sürenin çok üzerinde bir sürenin geçmesine rağmen faiziyle beraber toplam 14.861,63 TL tutarındaki ilama bağlı alacağın tahsil edilmediği tespit edilmiştir.

Yukarıda ortaya konulan mevzuat hükümleri doğrultusunda kesinleşen ilamlara ilişkin tutarların İcra İflas Kanunu hükümlerine göre ivedilikle sorumlulardan takip ve tahsili gerekmektedir.

BULGU 17: İçme Suyu ve Tarımsal Sulama Tesislerinin Köy Muhtarlarına Devredilmesi

İdarenin mülkiyetindeki içme suyu ve tarımsal sulama tesislerinin işletmesinin köy muhtarlarına devredildiği tespit edilmiştir.

3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun "Hizmetler" başlıklı 2'nci maddesinde köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almanın, bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmenin ve yürütmenin Köye yönelik hizmetlerden olduğu; aynı kanunun ek 2'nci maddesinde ise bu Kanunda belirtilen hizmetlerin, İstanbul ve Kocaeli illeri dışında il özel idarelerince yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.

Yine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesinde özel idareler İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma ; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmak ile görevlendirilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütüleceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede özel idarece inşa edilen tarımsal sulama tesislerinin işletmesinin tarımsal hizmetler müdürü ile köy muhtarları arasında yapılan bir devir teslim tutanağı ile köy muhtarlarına devredildiği görülmüştür. Aynı şekilde içme suyu tesislerinin işletmesi de Su Kanal Hizmetleri Müdürü ile köy muhtarları arasında bir devir teslim tutanağı ile köy muhtarlarına devredildiği görülmüştür.

Köy muhtarlarının söz konusu işletme devrini köy tüzel kişiliği adına devralmasına imkan tanıyan veya idare müdürünün sadece bir tutanak ile ilgili sulama tesisinin işletmesini devredebilmesine yetki veren yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan işletme devri yetkisizdir. Esasen köy muhtarı böyle bir devir almaya köy tüzel kişiliği adına yetkili olmadığından yapılan işletme devri salt bir şahsa yapılmış olmaktadır. İlgili sulama tesisinin işletilmesinden doğan gelir mevzuata aykırı bir şekilde işletmenin devredildiği kişiye bırakılmış olmaktadır. İşletmenin bakım onarım giderleri ise özel idareden karşılanmaktadır.

İdarece inşa edilen içme suyu ve tarimsal sulama tesislerinin yasal mevzuat çerçevesinde işletilmesi veya işlettirilmesi gerekmektedir.

BULGU 18: Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

İl Özel İdaresinin tapuda kayıtlı taşınmazlarından bir kısmının cins tashihinin yapılmadığı görülmüştür.

02.10.2006 tarihli ve 26307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik'in 4'üncü maddesinde cins tashihi; *"Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemi"* şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Yönetmelik'in 10'uncu maddesinde taşınmazların cins tashihlerinin yapılması gerektiğinden bahsedilmekte olup maddede;

(1) (Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.) Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır. Kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar. (Ek cümle:RG-16/12/2020-31336-C.K.-3304/4 md.) Ancak kamu idarelerinin savunma, güvenlik ve istihbarat hizmetlerinde kullandığı taşınmazlardan, ilgili idarelerce belirlenenlerin cins tashihleri yapılır.

(2) Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu yükümlülük kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki idareye aittir. Ancak cins tashihine ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin malî yükümlülükler kullanıcılar tarafından karşılanır."

hükümlerine yer ver verilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda, İdarenin tapuda kayıtlı taşınmazlarından, mevcut kullanım şekilleri ile tapuda yer alan bilgileri farklı olan taşınmazların bulunduğu görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, tapuda kayıtlı olan taşınmazların kullanım şekilleri ile tapu bilgilerinin uyumlu hale getirilerek cins tashihlerinin yapılması gerekmektedir.

BULGU 19: İmar Kanunu Uyarınca Tespit Edilen Kaçak Yapılara İlişkin Kararlarının Uygulanmaması

Kaçak veya ruhsat ve eklerine uygun olmaması nedeniyle Encümen tarafından öngörülen yapıtırımların yerine getirilmediği tespit edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar" başlıklı 32'inci maddesinde;

"*Bu Kanun hükümlerine göre; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) (3) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz.*

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilir.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonu anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar

ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım maliyetleri %100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 5779 sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.

İdare tarafından ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıkların giderilemeyeceği tespit edilen yapıların ruhsatı üçüncü fıkrada düzenlenen bir aylık süre beklenmeden iptal edilir ve mevzuata aykırı imalatlar hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır."

03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinin "ssss" fıkrasında;

"Yapı tatil tutanağı: Herhangi bir şekilde ruhsat alınmadan yapıya başlanılarak kaçak inşaat yapıldığı ya da ruhsatlı yapılarda ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı tespit edildiği takdirde, ilgili idaresince yetkilendirilmiş teknik elemanlarca, yapının o andaki durumu ile birlikte aykırılıkları resim, kroki ve yazı ile belirtilen ve inşai faaliyete devam edilemeyeceğini gösteren onaylı belgeyi,"

hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu imar mevzuatı uyarınca yapı tatil tutanağı ile kaçak ya da ruhsat ve eklerine uygun olmadığı tespit edilen yapılar mühürlenerek inşaat durdurulmakta, tatil ya da durdurma zaptının bir nüshasının yerine asılması, bir nüshasının muhtara, bir nüshasının ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilmesi ayrıca tapuda beyanlar hanesine kaydedilmek üzere Tapu İl Müdürlüğüne konunun bir yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

Bir ay içinde sahibi tarafından ruhsata uygun hale getirilmeyen ya da ruhsatlandırılmayan yapılar hakkında iki ay içinde ilgili idaresine göre encümen ya da il idare kurulu tarafından yapının kaldırılması kararı verilip altı ay içinde yıktırılması gerekmektedir. Ayrıca altı ay içerisinde yaptırım kararının uygulanmaması halinde yapının kaldırma giderleri ilgili idaresinden karşılamak suretiyle Bakanlık tarafından da yıktırılabilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların, aykırılıklarının verilen süre sonunda giderilmemesi sonucunda Belediye Encümeni tarafından yapının kaldırma kararı alınmalı ve altı ay içerisinde söz konusu karara

konu yapılar yıkılmalıdır. Aksi takdirde, altı ay içerisinde kararın uygulanmaması halinde yapılar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kaldırılacak ve maliyetinin %100 fazlası ile İdareden tahsil edilecektir.

Yapılan incelemelerde İdare ruhsatsız veya proje hilafına imalatlar nedeniyle birçok yapı hakkında Encümen tarafından verilen yaptırım kararlarının yasal süreler geçmesine kararların yerine getirilmediği görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında mevcut iş makinesi kapasitesinin yıllık yatırım programlarının gerçekleştirilmesinde dahi yetersiz olması nedeniyle, İl Encümeni tarafından verilen yıkım kararları idare imkanları ile gerçekleştirilememediği ancak İl Genel Meclisi tarafından ödenek verilmesi halinde gereği yerine getirileceği ifade edilmiştir fakat söz konusu mevzuat gereği altı ay içerisinde kararın uygulanmaması halinde yapılar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kaldırılarak maliyetinin %100 fazlası ile İdareden tahsil edileceği belirtilmiştir. Bu yüzden daha fazla mali külfetle katlanılmaması için ilgili tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamalar kapsamında İdare tarafından tespit edilen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında İl Encümeni tarafından verilen kararlarının İdare tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

BULGU 20: Ruhsatsız veya Ruhsat Eklerine Aykırı Yapılarla İlgili Yasal Sürecin İşletilmemesi

Kaçak veya ruhsat ve eklerine uygun olmaması nedeniyle yapı tatil zaptı düzenlenen yapılarla ilgili mühür işlemi yapılmaması nedeniyle inşaatların devam ettiği görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar" başlıklı 32'nci maddesinde;

"*Bu Kanun hükümlerine göre; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) (3) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince*

tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz.

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilir.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonu anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım maliyetleri %100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 5779 sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.

İdare tarafından ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıkların giderilemeyeceği tespit edilen yapıların ruhsatı üçüncü fıkrada düzenlenen bir aylık süre beklenmeden iptal edilir ve mevzuata aykırı imalatlar hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır."

03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinin "ssss" fıkrasında;

"Yapı tatil tutanağı: Herhangi bir şekilde ruhsat alınmadan yapıya başlanılarak kaçak inşaat yapıldığı ya da ruhsatlı yapılarda ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı tespit edildiği takdirde, ilgili idaresince yetkilendirilmiş teknik elemanlarca, yapının o andaki durumu ile

birlikte aykırılıkları resim, kroki ve yazı ile belirtilen ve inşai faaliyete devam edilemeyeceğini gösteren onaylı belgeyi,"

hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu imar mevzuatı uyarınca yapı tatil tutanağı ile kaçak ya da ruhsat ve eklerine uygun olmadığı tespit edilen yapılar mühürlenerek inşaat durdurulmakta, tatil ya da durdurma zaptının bir nüshasının yerine asılması, bir nüshasının muhtara, bir nüshasının ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilmesi ayrıca tapuda beyanlar hanesine kaydedilmek üzere Tapu İl Müdürlüğüne konunun bir yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların, mühürlenerek inşası durdurulmakta ve yapının tamamlanması engellenmektedir.

Yapılan incelemede kaçak veya ruhsat ve eklerine uygun olmaması nedeniyle yapı tatil zaptı düzenlenen yapılarla ilgili mühür işlemi yapılmaması nedeniyle inşaatların devam ettiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak İdare tarafından tespit edilen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında mühürlenerek inşaatların durdurulması gerekmektedir.

BULGU 21: İdare Bünyesinde Faaliyet Gösteren Taş Ocağında Üretilen İlk Madde ve Malzemelerin Protokol Yapılmadan Belediyeye Verilmesi

İdarenin Yol Şube Müdürlüğü bünyesinde işletilen taş ocağında üretimi gerçekleştirilen ilk madde ve malzemelerin Çorum Belediyesine mahsuplaşmak üzere protokol olmadan verildiği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde kamu kaynağı; borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dâhil olmak üzere her ne suretle olursa olsun elde edilen gelirler, taşınır ve taşınmazlar ile bunların değerlendirilmesinden elde edilen her türlü değer olarak tanımlanmış, bağış ve hibelerin de kamu kaynağı olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun'un 8'inci maddesinde hesap verme sorumluluğu; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından,

muhasebeleştirilmesinden ve raporlanmasından görevli ve yetkili olanların sorumluluğu olarak tanımlanmıştır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 64'üncü maddesinde;

"Madde 64- İl özel idaresi, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

...

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir."

Denilmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernek, vakıf ve meslek odaları ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projelerinin il genel meclisinin kararı üzerine yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde taşınırların tahsis edildikleri amaç doğrultusunda kullanılacağı, 7'nci maddesinde taşınırların yönetiminden idarenin sorumlu olduğu, 16'ncı maddesinde ise taşınırların devrinin yetkili makam kararıyla yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede Yol Şube Müdürlüğü bünyesinde üretimi gerçekleştirilen ve asfalt yapımına ham madde kullanılan 469,25 ton malzemenin (agrega, kum ve çakıl vb.) Çorum Belediyesine gönderildiği, 9.544,75 ton malzemenin ise belediyeden alındığı mahsuplaşma sonucu kalan tutarın ödenmesi üzerine işlem yapıldığı fakat bu işlemlerle ilgili herhangi bir protokol, sözleşme vb. belge düzenlenmediği tespit edilmiştir.

İdare Bünyesinde Faaliyet Gösteren taş ocağında üretilen ilk madde ve malzemelerin satılması veya gerekli malzemelerin alınması için İl Genel Meclisi tarafından karar alınarak protokol yapılması gerekmektedir.

BULGU 22: İdareye Ait Akaryakıt İstasyonunda Otomasyon Sisteminin Bulunmaması

İdarenin, tasarrufundaki araçlara yakıt vermek için kullandığı akaryakıt istasyonunda merkezi otomasyon sisteminin bulunmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Hesap verme sorumluluğu" başlıklı 8'inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanun'un "İç kontrol" başlıklı 55'inci maddesi uyarınca ise iç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler şeklinde tanımlanmış olup, iç kontrol sistemi ile mali iş ve işlemlerin kontrol sürecinden geçirilip riskin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde, İdarenin tasarrufundaki araçların akaryakıt (motorin) ihtiyacı ana bina veya ilçe özel idare müdürlüğünde bulunan akaryakıt depolarından temin edilmektedir. Araçlara verilen akaryakıtların takibine ilişkin herhangi bir otomasyon sisteminin bu zamana kadar kurulmadığı, akaryakıt takibinin personel marifetiyle tutulan kayıtlar ile yerine getirildiği görülmüştür. Akaryakıt temin ve kullanım işleminin profesyonel bir sistem tarafından takip edilmemesi, İdare açısından iç kontrol zafiyeti oluşturmakta, hata yapma riskini artırmakta, kaynak ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Ayrıca otomasyon sistemi olmadığı için bazı alanlara ilişkin anlık veriler (akaryakıt tankının anlık yakıt durumu vs.) temin edilememekte ve bu verilere ilişkin ihtiyaca uygun raporlama yapılamamaktadır.

Sonuç olarak akaryakıt istasyonunda; satışın yapıldığı tarih ve saat, verilen yakıt tipi, yakıtın litresi, yakıt verilen aracın plakası, aracın fiili kullanımlarına ilişkin bilgiler vs. gibi verileri içerecek ve ihtiyaca uygun rapor sunacak bir otomasyon sisteminin kurulması gerekmektedir. Böylece hata yapma riski en aza indirilecek, görevli personelin iş yükü azaltılacak ve iç kontrol zafiyetlerinin önüne geçilecektir.

BULGU 23: Araç Takip Sisteminin Bazı Araçlarda Bulunmaması Nedeniyle Taşıt Kullanımlarının İzlenememesi

Taşıtların bazılarında araç takip sisteminin bulunmadığı dolayısıyla söz konusu araçların görev emri dışında şahsi amaçla kullanılıp kullanılmadığının İdare tarafından takip edilemediği tespit edilmiştir.

T.C. Cumhurbaşkanlığının "Tasarruf Tedbirleri" konulu 2024/7 sayılı Genelgesinde, taşıtların verimli kullanımı ile işletme maliyetlerinin asgari seviyeye indirilmesine yönelik gerekli önlemlerin idarelerce alınacağı, bu kapsamda taşıtların masraflarının gider türleri itibarıyla plaka bazında düzenli olarak kayıt altına alınacağı, harcama yetkililerince taşıtların çalışma süresi, güzergâhı, ortalama yakıt tüketim değeri, bakım maliyetleri ve sürücü performansının düzenli olarak izleneceği belirtilmiştir.

Öte yandan, söz konusu hükümlerin üst yöneticiler tarafından hassasiyetle izlenip denetleneceği, aksine hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda İdarenin taşıt kullanımları incelenmiş ve kiralama suretiyle temin edilen hizmet araçları ile Belediyenin kendi bünyesindeki araçlarda taşıt takip sisteminin bulunmadığı görülmüştür.

Araç takip sisteminin olmaması taşıtların hangi yönde kullanıldıkları noktasında tarafımıza denetim olanağı vermediği gibi İdare tarafından da araçların kullanımlarının izlenememesine neden olmaktadır. Personelin özel işleri için taşıtları kullanma riski de bulunduğundan, bu durum gerek Cumhurbaşkanlığı genelgesine gerekse 5018 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine aykırılık teşkil etmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamanın Kanun'un amaçlarından birisi olduğu ifade edilmiştir.

Aynı Kanun'un "Hesap Verme Sorumluluğu" başlıklı 8'inci maddesinde; "*Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır*." denilmiştir.

Yine aynı Kanun'un 11'inci maddesinde, üst yöneticilerin sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden sorumlu oldukları belirtilmiş olup üst yöneticilerin bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getireceği ifade edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında İdare hizmetlerinde kullanılan 249 adet taşıtta araç takip sistemi bulunduğu takip sistemi bulunmayan 5 adet araç ise Valilik Makam hizmetlerinde kullanılmakta olup güvenlik nedeniyle araç takip sistemi bulunmadığı ifade edilmiştir.Ancak bu bilgilerin üretilmesi ve muhafazası idarenin sorumluluğunda olup söz konusu düzenlemelerde istisna bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kamu taşıtlarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden sorumlu kişiler üst yöneticilerdir. Üst yöneticilerin de bu sorumluluğunu harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getireceği ifade edilmiştir. Bu minvalde taşıtların hangi amaçla ve hangi yönde kullanıldıklarının sayılan birimlerce denetlenmesi, mevzuata aykırı olarak kullananlar hakkında da yine mevzuatın öngördüğü yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

BULGU 24: Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlar İçin Ayrılan Ödeneklerin Mevzuata Uygun Kullanılmaması

İdare bütçesinde afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için ayrılan ödeneklerin kullanımında cari giderler yapıldığı görülmüştür.

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un Ek 1'inci maddesinin beşinci fıkrası ile;

"Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az binde biri oranında ve diğer illerde ise il özel idaresinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında bu idarelerce, Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için harcama yapılır. Bu hususlaki usul ve esaslar Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmü getirilmiştir.

Bu kapsamda, 01.02.2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmî Gazete'de "Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

Mezkûr Yönetmelik ile afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az binde biri oranında ayrılan ödenek ve diğer illerde ise il özel idaresinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında ayrılan ödeneğin harcanmasına ve ayrılan ödenek ile gerçekleştirilecek olan işler için bu idarelerce hazırlanan ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca uygun görülen yatırım projelerinin kapsamının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere; gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında olmak üzere ayrılan ödenekler, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için kullanılabilir. Bu ödeneklerin cari nitelikteki harcamalar için kullanılması mümkün değildir.

Yapılan incelemede 2025 yılı bütçesi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için 2024 yılında yatırım harcaması kapsamında toplam 11.405.923,00 TL ödenek ayrılmış olup bu ödeneğin 1.899.709,16 TL'si genel olarak cari harcamalarda (giyecek alımları, organizasyon, akaryakıt vs.) kullanılmıştır.

Sonuç olarak, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için ayrılan ödeneklerin İdarece, 5902 sayılı Kanun'un Ek 1'inci maddesi beşinci fıkrası ile bu maddeye istinaden yayımlanan Yönetmelikte yer alan düzenlemelere uygun olarak yatırım harcamalarında kullanılması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 25: İç Denetçi Kadrosu İhdas Edilmesine Rağmen İç Denetçi Atanmaması

Kurum için 1 adet iç denetçi kadrosu ihdas edildiği görülmekle birlikte henüz iç denetçi ataması yapılmadığı anlaşılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre özetle; İç denetim, kamu idarelerinin iç kontrol sisteminin ayrılmaz bir unsurudur.

İç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır.

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır.

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. İl özel idarelerinde vali üst yöneticidir.

İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usulle görevden alınır. İç denetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayıları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

İl Özel idarelerini de kapsayan 5018 sayılı Kanun'un yukarıda bahsedilen maddeleri birlikte değerlendirildiğinde iç denetimin dolayısı ile de iç denetçinin idarenin malî yönetim ve kontrol sisteminde ne derece önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır.

Bakanlar Kurulunun 06.05.2013 tarih ve 2013/4747 sayılı karar eki incelendiğinde kurum için 1 adet iç denetçi kadrosu ihdas edildiği görülmektedir.

Kurum tarafından iç denetçi ataması yapılmadığından mali kontrolün önemli bir ayağının eksik kaldığı ve bunun sonucunda da idarenin önemli kontrol zayıflıklarını tespitte ve zamanında tedbir almakta yetersiz kalabileceği değerlendirilmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yatırım Amaçlı Gönderilen Ödeneklerin Birliğin Cari Giderlerinde Kullanılması	2023	Yerine Getirilmedi	2025 yılında da bu husus bulgu konusu yapılmıştır.
Haczedilemeyen Gelirlerin Ayrı Banka Hesaplarında İzlenmemesi	2023	Yerine Getirilmedi	2025 yılında da bu husus bulgu konusu yapılmıştır.
İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması	2023	Yerine Getirilmedi	2025 yılında da bu husus bulgu konusu yapılmıştır.
Yevmiye Kayıt İşlemlerinde Geriye Dönük İşlem Yapılması, Silinen Yevmiye Kayıtları ile Boş Yevmiye Kayıtlarının Bulunması	2023	Yerine Getirilmedi	2025 yılında da bu husus bulgu konusu yapılmıştır.
Maddi Duran Varlıkların Bir Kısmı İçin Amortisman Ayrılmaması	2023	Yerine Getirilmedi	2025 yılında da bu husus bulgu konusu yapılmıştır.
Tahsisli Kullanılan ve Tahsis Edilen Taşınmazların Varlık Hesaplarında İzlenmemesi	2023	Yerine Getirilmedi	2025 yılında da bu husus bulgu konusu yapılmıştır.
Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması	2023	Yerine Getirilmedi	2025 yılında da bu husus bulgu konusu yapılmıştır.